

90 años construyendo el derecho argentino

Confianza editorial y construcción de comunidad académica: mi experiencia con *La Ley*



Nicolás J. Negri

Profesor Adjunto de Derecho Privado II (Obligaciones) (UNLP). Profesor Titular de Derecho de las Obligaciones (UCAP). Profesor invitado de la Maestría de Derecho Civil de la materia Obligaciones (Univ. Austral).

I. Un itinerario compartido

Desde mis comienzos, en la Facultad de Derecho, encontré en los “Tomos” de *La Ley* una fuente de formación jurídica inestimable, ya fuera a través de artículos de doctrina o bien de fallos jurisprudenciales; muchas veces solicitados por los profesores de las distintas materias de la carrera (1).

Tiempo más tarde, mi vínculo con *La Ley* se hizo todavía más estrecho cuando, en el año 2008, la Editorial publicó mi primer trabajo —“Valoración del daño a la persona” (LA LEY, 2008-C, 725)— gracias al impulso generoso de Rubén H. Compagnucci de Caso. Ese texto fue, más que una publicación, una puerta abierta: la señal de confianza que me animó a incorporarme a la comunidad académica y proyectar un camino en diálogo con la doctrina y la jurisprudencia.

A partir de allí el trayecto se amplió hacia la colaboración en trabajos más extensos y profundos; en un primer momento, en la participación en los *Comentarios al Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación* (2), y luego en el *Código Civil y Comercial de*

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)

(1) NEGRI, Nicolás J., “Las bibliotecas y los libros”, LA LEY, 27/11/2024, 6; TR LA LEY AR/DOC/2931/2024. En esta “Columna de opinión”, llegaba a la siguiente conclusión: “...las bibliotecas y los libros, en todas sus formas, son pilares esenciales en la formación integral del jurista. Su importancia radica en su capacidad para proporcionar acceso al conocimiento, fomentar el pensamiento crítico y enriquecer la cultura jurídica. Invertir en bibliotecas y promover la lectura es invertir en la formación de juristas competentes y comprometidos con la justicia y el saber”.

(2) RIVERA, Julio C. (dir.) - MEDINA, Graciela (coord.), “Comentarios al Proyecto de Código Civil y Comercial”, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2012. En esta obra desarrollamos el capítulo relativo a la “compraventa”.

Continúa en p. 4

Doctrina

Hacia una metodología estandarizada para la cuantificación del daño punitivo en el derecho argentino



Juan Guillermo Lazarte

Juez Civil y Comercial (Azul, Provincia de Buenos Aires).

SUMARIO: I. Introducción. — II. Fórmula del Dr. Irigoyen Testa. — III. Fallo “Castelli” y el voto del Dr. Pettigiani. — IV. Hacia una fórmula integradora. — V. Aplicación no automática de la fórmula. — VI. La fórmula. — VII. Aplicativo para el cálculo.

I. Introducción

El art. 52 bis de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor dispone que “el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan”.

Sin ánimo de reeditar viejas discusiones entre el uso de fórmulas para el cálculo de indemnizaciones versus la discrecionalidad judicial (1), estimamos que el recurso a un modelo matemático aporta previsibilidad al órgano jurisdiccional, señala al letrado y al justiciable qué y cómo debe probarse para obtener el resarcimiento y, además, habilita una mayor revisión de la sentencia cuando se conocen los parámetros utilizados por el juzgador para arribar a su decisión.

II. Fórmula del Dr. Irigoyen Testa

En relación con el daño punitivo, la única fórmula para su cálculo que ha logrado considerable trascen-

dencia es la del Dr. Irigoyen Testa (2) la cual simplificada se expresa de la siguiente manera:

$$D = C \times [(1 - Pc) / (Pc \times Pd)]$$

donde:

D = cuantía de los daños punitivos a determinar;

C = cuantía de la indemnización compensatoria por daños provocados;

Pc = probabilidad de ser condenado por la indemnización compensatoria de daños provocados;

Pd = probabilidad de ser condenado por daños punitivos, condicionada a la existencia de una condena por indemnización compensatoria.

Sin pasar por alto la elegancia de la fórmula enunciada, existen dos factores que dificultan enormemente, a los ojos de quien suscribe, su implementación.

En primer término, corresponde señalar que uno de los parámetros clave para el cálculo —en rigor, el

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)

(1) CS, “Puddu, Julio c. Jorge Sequenza SA”. Fallos: 310:1591 (1987).

(2) IRIGOYEN TESTA, Matías, “Cuantificación de los daños punitivos: una propuesta aplicada al caso argentino”, en Castillo Cadena,

Fernando y Reyes Buitrago, Juan S. (editores académicos), *Relaciones Contemporáneas entre derecho y economía*, Coedición Grupo Editorial.

Nota a fallo

Las implicancias ambientales de la explotación de litio y otros minerales



Carlos A. Rodríguez

primordial— es *C*, es decir, la cuantía de la indemnización compensatoria por daños provocados. El énfasis en esta relación entre el daño compensatorio y el daño punitivo fue puesto por la Corte Suprema de los Estados Unidos (3) y seguido por buena parte de la doctrina mundial, estableciéndose en general un límite máximo de 4 a 1, esto es, que el daño punitivo no puede exceder en más de cuatro veces al daño compensatorio.

No obstante, debemos recordar que, de manera expresa, el art. 52 *bis* dispone que la indemnización por daño punitivo se graduará “independientemente de otras indemnizaciones que correspondan” y, al enunciar los factores a considerar, menciona la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso. Esa independencia normativa permite prescindir del daño compensatorio para la determinación del punitivo, del mismo modo en que con el tiempo se fue reconociendo autonomía al daño moral, por años “atacado” al resarcimiento patrimonial, hasta que el Cód. Civ. y Com. y el art. 1741 zanjaron definitivamente la discusión.

En segundo lugar, la fórmula introduce dos variables adicionales: *Pc* (probabilidad de ser condenado a la indemnización compensatoria) y *Pd* (probabilidad de ser condenado a daños punitivos, condicionada a la existencia de una condena compensatoria). Tales parámetros no pueden extraerse de los expedientes en trámite, pues no existe modo de determinar *ex ante* la probabilidad de una condena futura, salvo que entendiéramos —en una visión extrema— que aquella debe considerarse siempre del 100 %, dado que confiamos en que, ante un mismo hecho, el Poder Judicial trabaja activamente para evitar sentencias contradictorias.

A la luz de este panorama, y sin menguar el loable esfuerzo del Dr. Irigoyen Testa, concluimos que la fórmula enunciada resulta inaplicable a nuestra realidad judicial.

III. Fallo “Castelli” y el voto del Dr. Pettigiani

Dejando de lado las fórmulas, uno de los *leading cases* en materia de daño punitivo es el fallo “Castelli, María Cecilia c. Banco de Galicia y Buenos Aires SA nulidad de acto jurídico” (4), en el cual se ratificó la constitucionalidad de la indemnización por este tipo de daño. En dicho pronunciamiento, del voto del Dr. Pettigiani se desprende una suerte de catálogo de cuestiones a evaluar al momento de determinar el *quantum* indemnizatorio.

Sin ingresar al análisis pormenorizado de cada uno, podemos mencionarlos para comprender el método propuesto por el magistrado. Estos parámetros pueden listarse del siguiente modo:

1. Índole y gravedad de la falta cometida (...) y el perjuicio resultante de la infracción;
2. Gravedad de los riesgos o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización;
3. Repercusión social de su conducta o del daño ocasionado (carácter antisocial);

4. Naturaleza y grado de desequilibrio de la relación entre el dañador y la víctima;

5. Existencia de otros damnificados con derecho a reclamación (pluralidad de víctimas);

6. Cuantía del beneficio o ahorro procurado u obtenido por el agente dañoso con el ilícito (rédito);

7. Su situación o solvencia económica (carácter irrisorio);

8. Su posición en el mercado (hegemonía, estandarización).

9. Número y nivel de empleados involucrados en la conducta (atribución y fidelidad);

10. Posibilidad que haya tenido el dañador de conocer el peligro y evitar el daño;

11. Grado de su intencionalidad (negligencia o dolo);

12. Existencia de antecedentes de sanciones similares impuestas al responsable del daño (reincidencia) o a similares proveedores de bienes o servicios;

13. Posibilidad de reiteración de la conducta reprochada (o similares) si no mediara condena pecuniaria;

14. Actitud del agente dañador con posterioridad al hecho que motiva la pena;

15. Posible existencia de otras sanciones penales o administrativas;

16. Existencia de precedentes judiciales (homogeneidad en los montos de condena);

17. Diversas funciones que el instituto está destinado a cumplir (sancionatoria, disuasiva, ejemplificadora, preventiva de futuros daños, etc.).

Como se advierte, en coincidencia con la previsión del legislador, no se menciona el monto de la indemnización compensatoria. El voto se centra, en cambio, en analizar y precisar lo que la Ley de Defensa del Consumidor describe como “las demás circunstancias del caso”.

De una lectura detallada y del examen de numerosos precedentes en los cuales se reconoció una indemnización por daño punitivo, podemos advertir que ciertos datos son de fácil acceso y siempre se encuentran presentes en el decurso del expediente (v.gr., la índole y gravedad de la falta cometida y el perjuicio resultante), mientras que otros difícilmente resultan accesibles, ya que requieren de una prueba específica de ardua obtención (v.gr., la posibilidad de que el dañador conociera el peligro y evitara el daño, o la existencia de sanciones penales o administrativas previas).

Esta pluralidad de factores a ponderar permite al juzgador dimensionar adecuadamente la magnitud del daño ocasionado, valorar la afectación que provo-



LA LEY A.I.
(Análisis Inteligente)
by TR + Microsoft Copilot

¿Cuáles son los 5 puntos principales de esta doctrina?

1. Para el cálculo de indemnizaciones, el recurso a un modelo matemático aporta previsibilidad al órgano jurisdiccional: señala al letrado y al justiciable qué y cómo debe probarse para obtener el resarcimiento y, además, habilita una mayor revisión de la sentencia cuando se conocen los parámetros utilizados por el juzgador para arribar a su decisión.

2. Con relación al daño punitivo, la fórmula enunciada para su indemnización por el Dr. Irigoyen Testa resulta inaplicable a nuestra realidad judicial.

3. La pluralidad de factores a ponderar para el cálculo de una indemnización permite al juzgador dimensionar adecuadamente la magnitud del daño ocasionado, valorar la afectación que provocaría su no punición y, al mismo tiempo, brindar una fundamentación razonable al monto escogido.

4. La fórmula propuesta por el autor es de una evidente sencillez. Parte del presupuesto de que cada uno de los parámetros seleccionados posee un peso relativo, un porcentaje que aporta al monto total de la sanción.

5. El resultado obtenido mediante la fórmula propuesta por el autor es orientativo: proporciona al juez un instrumento para fundar la decisión y permite a las partes un control efectivo y la posibilidad de discusión. No obstante, su aplicación no es automática; en cada caso el juzgador podrá morigerar o agravar la sanción conforme a las particularidades que surjan del expediente, haciendo uso de su arbitrio y discrecionalidad.

¿Dónde encontrar más información en línea sobre el tema?

[Los daños punitivos en el Derecho argentino. Análisis y acercamiento a una definición, propuesta legislativa y posibilidades de extensión a nuevos campos de aplicación](#)

Tesis de Christian Ferras Senestrari (UCA) que analiza el concepto, antecedentes, regulación y propuestas legislativas sobre daños punitivos en Argentina. Incluye un repaso de la doctrina y jurisprudencia nacional, así como pautas para su cuantificación.

[Daño punitivo en Argentina: Regularidades y omisiones asociadas a la sentencia](#)

Investigación cuantitativa de Adrián Daniel Rébora sobre más de 300 sentencias judiciales en Argentina, analizando patrones y omisiones en la aplicación del daño punitivo, así como factores que influyen en la decisión judicial.

(3) https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.shb.com/~media/files/insights/calculatingpunitivedamagesratios.pdf&ved=2ahUKEwiP_K3v-

8JyPAxXLK7kGHUYIGA0QFnoECBcQAQ&usg=AOvVaw0JWlnwJx-qs8K7zrTfICpGh.

(4) <https://juba.scb.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?i->

dFallo=163385&fbclid=IwAR29XSMEtk1FnM-UnNLIHI-cLXW5Ap5nWBxeTCOS_1PkQw3kXe06f2kBozU.

caría su no punición y, al mismo tiempo, brindar una fundamentación razonable al monto escogido.

Ello, a su vez, habilita a los justiciables a cuestionar la evaluación de cada punto en particular y posibilita una revisión plena por parte de una instancia de alzada.

IV. Hacia una fórmula integradora

Volviendo al título de nuestro trabajo, y frente a las dos posturas examinadas —esto es, el análisis de las circunstancias del caso o el empleo de una fórmula con parámetros de difícil determinación—, surge inevitablemente la pregunta: ¿son reconciliables ambas posiciones? ¿Es posible traducir las circunstancias del caso a parámetros que permitan estandarizar su apreciación?

Nos hallamos convencidos de que la respuesta debe ser afirmativa. Sin embargo, al emprender la tarea, se presenta un primer inconveniente: si se van a tomar diversos parámetros que aumenten o disminuyan el monto resultante, debe necesariamente existir un monto inicial, un punto de partida sobre el cual aplicar aquellos factores. Como se ha señalado, lo habitual —tanto en la fórmula citada como en la doctrina norteamericana— es partir del daño compensatorio. Empero, nos encontramos aquí con la independencia de los daños establecida expresamente por el legislador. Surge entonces la pregunta: ¿cuál podría ser el punto de partida idóneo?

La respuesta la hallamos en el propio art. 52 bis, que remite al inc. b del art. 47. Esto nos conduce a la utilización de la *canasta básica total para el hogar 3* que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC). Tal elección ofrece la virtud de proveer un mínimo (0,5 canastas) y un máximo (2100 canastas), además de mantenerse actualizada en un contexto económico atravesado por procesos inflacionarios recurrentes.

Establecido el punto de partida, esto es, el rango mínimo y máximo, corresponde determinar los parámetros aplicables. A partir de la simplificación del listado contenido en el fallo “Castelli”, agrupando circunstancias semejantes (como la existencia de sanciones administrativas y judiciales) y seleccionando aquellas que suelen ser accesibles en los procesos judiciales, proponemos los siguientes:

-*Gravedad subjetiva*: valoración del grado de afectación que produjo el hecho dañoso (leve, medio o grave).

-*Cantidad de agentes involucrados*: distinción entre un hecho aislado cometido por un empleado, la participación de varios dependientes que sostuvieron la inconducta, o la existencia de una política empresarial.

-*Conducta posterior a la infracción*: análisis de la actitud de la demandada, pudiendo ser colaborativa, errática o negatoria.

-*Antecedentes*: existencia de sanciones por conductas similares, clasificables en inexistentes, escasos o numerosos.

-*Posición de mercado*: si la empresa actúa en competencia con múltiples actores, en un oligopolio reducido o en un mercado monopolístico.

-*Derecho afectado*: identificación de la naturaleza y entidad del derecho vulnerado (patrimonial, moral, honor, salud, entre otros), distinguiendo entre afectaciones leves, medias o graves.

-*Alcance del daño*: delimitación de si el perjuicio recae en un único consumidor, en un grupo determinado o en una generalidad indeterminada.

-*Beneficio obtenido*: determinación del provecho alcanzado por el infractor mediante la conducta ilícita (nulo, bajo, medio o alto).

Estos parámetros permiten modelar el cálculo, otorgando mayor o menor caudal sancionatorio según las circunstancias. Sin embargo, resta considerar un factor de especial entidad: *el tamaño de la empresa*.

Imaginemos, a modo de ejemplo, que el cálculo arroja 500 canastas básicas. Tal condena podría representar un monto significativo para una gran empresa, pero conllevar la quiebra inmediata de una pequeña. A la inversa, una sanción de 10 canastas podría ser suficiente para disuadir a una empresa pequeña, pero absolutamente inocua frente a una gran corporación. Atendiendo a las distintas funciones de la sanción punitiva (sancionatoria, disuasiva, ejemplificadora, preventiva), entendemos que no resulta viable aplicar un mismo *quantum* a empresas de distinta envergadura económica.

Por tal motivo, en lugar de computar el tamaño de la empresa como un parámetro más, proponemos considerarlo como *limitante del máximo legal*. De este modo, el cálculo se ajusta en función de una escala diferenciada:

-*Pequeña empresa*: 0,5 a 100 canastas.

-*Mediana empresa*: 0,5 a 750 canastas.

-*Gran empresa*: 0,5 a 2100 canastas.

Así, un mismo cálculo que dé como resultado 7 canastas para una pequeña empresa, arrojaría 52,5 para una mediana y 147 para una grande, cumpliendo de ese modo con los fines sancionatorios y disuasivos del instituto.

Conviene advertir, sin embargo, que el hecho de que la ley fije el mínimo y el máximo en canastas básicas totales no implica que el cálculo deba efectuarse exclusivamente sobre esa unidad. Esta aclaración cobra especial relevancia cuando el valor de la canasta básica total es elevado, generando saltos cuantiosos entre un tramo y el siguiente. Dado que una fórmula expresa su resultado en escalas, podrían utilizarse otras referencias (salarios mínimos vitales y móviles, *ius*, canastas básicas alimentarias, unidades fiscales, etc.), para luego convertir el resultado en el monto líquido que fijará la condena.

En el caso de la fórmula que aquí proponemos para la cuantificación del daño punitivo, entendemos más

armónico el empleo de la *canasta básica alimentaria*, en tanto se respeten los mínimos y máximos legales. Esta opción, sin perjuicio de lo que se expone en el punto siguiente, resulta particularmente adecuada en relación con pequeñas y medianas empresas, donde los montos de condena suelen ser de menor magnitud.

V. Aplicación no automática de la fórmula

Conviene recordar en este punto que, para la determinación de la indemnización, resulta de utilidad recurrir a fórmulas de matemática financiera o actuarial, como aquellas contenidas en las tablas de amortizaciones vencidas a interés compuesto, de uso habitual en los *tribunales del trabajo*. Ello ofrece, entre otras ventajas, la posibilidad de contar con un criterio rector relativamente confiable, un punto de apoyo mínimo al formular o contestar reclamos y un modo de disipar inequidades, inseguridades o incertezas.

Con todo, tales ventajas no deben inducirnos a olvidar que dichas fórmulas constituyen tan solo un elemento más a considerar cuando se trata de mensurar un daño y su reparación, en conjunción con un haz de pautas fundamentales ajenas al universo matemático, con las cuales el juzgador ha de trabajar para arribar a aquella determinación. Asimismo debemos advertir que la aplicación de estas fórmulas, si se efectúa desprovista de la necesaria prudencia, puede conducir a verdaderos despropósitos (5).

El Dr. Galdós ha resumido esta idea con meridiana claridad: “sí a la aplicación de las fórmulas matemáticas; sí a la aplicación de la fórmula que el juez elija fundadamente; no a la aplicación automática y obligatoria del resultado matemático que arroje la fórmula; sí al arbitrio judicial para ponderar y evaluar la integridad del daño, conforme la singularidad del caso” (6).

VI. La fórmula

La fórmula que proponemos es de una evidente sencillez. Parte del presupuesto de que cada uno de los parámetros seleccionados posee un peso relativo, un porcentaje que aporta al monto total de la sanción. Así, por defecto, se asignan los siguientes porcentajes:

Símbolo	Nombre del factor	Peso (%)
GS	Gravedad subjetiva	20 %
PH	Política vs. hecho aislado	10 %
CP	Conducta posterior	10 %
AN	Antecedentes	10 %
PM	Posición de mercado	10 %
DA	Derecho afectado	15 %
AL	Alcance del daño	10 %
BO	Beneficio obtenido	15 %

En función de estos parámetros, asignamos un valor entre 0 y 1 a cada posibilidad. Por ejemplo, en el caso de *Antecedentes*, si el responsable no posee o no constan en el expediente, su valor será 0; si presenta algunos antecedentes, se asignará 0,5; y si tiene cuantiosos antecedentes, corresponderá 1. De modo

(5) SCBA, C 117.926, Sent. del 11/02/2015, del voto del Dr. De Lazzari.

(6) GALDÓS, Jorge Mario. “Cuatro reglas sobre la cuantificación del daño patrimonial por incapacidad (el art. 1746 CCCN)”, Portada

en RCyS, diciembre 2016, TR LALEY AR/DOC/3677/2016).

similar, para *Política vs. hecho aislado*, si el evento es atribuible a un único empleado (aun cuando la empresa responde por su dependiente), se asignará 0,1; si intervino un grupo de empleados, 0,5; y si se trata de una política empresarial, 1.

Con estos valores obtenemos un *factor (F)* a aplicar sobre el máximo previsto según el tamaño de la empresa. La fórmula es la siguiente:

$$F = (0.20 \times GS) + (0.10 \times PH) + (0.10 \times CP) + (0.10 \times AN) + (0.10 \times PM) + (0.15 \times DA) + (0.10 \times AL) + (0.15 \times BO)$$

De esta manera, el factor *F* siempre será mayor que 0 (pues, de rechazarse el rubro, no correspondería aplicar fórmula alguna) y menor o igual que 1 (siendo 1 el tope máximo previsto para el tipo de empresa). En términos matemáticos:

$$0 \leq F \leq 1$$

El *factor (F)* se aplicará sobre el monto máximo definido para el tipo de empresa (*T*), arrojando como resultado la *multa (M)*:

$$M = F \times T$$

Ejemplo práctico

Supongamos el caso de una empresa mediana que provoca un daño leve, originado en la actuación de un grupo de empleados, con una conducta errática durante el trámite del expediente —mostrando cierta disposición, pero sin aportar soluciones efectivas—, sin antecedentes al respecto, con participación en un mercado competitivo, habiéndose afectado un derecho de entidad media, con alcance limitado al caso particular y obteniendo un beneficio bajo.

En tal situación, reemplazamos los valores en la fórmula:

$$F = (0.20 \times GS) + (0.10 \times PH) + (0.10 \times CP) + (0.10 \times AN) + (0.10 \times PM) + (0.15 \times DA) + (0.10 \times AL) + (0.15 \times BO)$$

por

$$F = (0.20 \times 0.1) + (0.10 \times 0.5) + (0.10 \times 0.5) + (0.10 \times 0) + (0.10 \times 0) + (0.15 \times 0.5) + (0.10 \times 0.1) + (0.15 \times 0.1)$$

Donde

$$0.20 \times 0.1 = 0.02$$

(7) Véase el voto del Dr. De Lazzari en el fallo de la SCBA, “Costoza, Aldo Fabián c. Fisco de la Provincia de Buenos Aires y ots. Accidente de Trabajo”.

Nicolás J. Negri

Viene de p. 1

la Nación, dirigido por los doctores Rivera y Medina (coordinado por Mariano Esper), tanto en la primera

(3) Un lugar especial ha tenido la Revista del Código Civil y Comercial (RCCyC), donde la Editorial ha generado espacio de estudio y de debate especializados. Por ejemplo: 1) “Análisis crítico de los

$$0.10 \times 0.5 = 0.05$$

$$0.10 \times 0.5 = 0.05$$

$$0.10 \times 0 = 0$$

$$0.10 \times 0 = 0$$

$$0.15 \times 0.5 = 0.075$$

$$0.10 \times 0.1 = 0.01$$

$$0.15 \times 0.1 = 0.015$$

Suma total:

$$0.02 + 0.05 + 0.05 + 0 + 0 + 0.075 + 0.01 + 0.015 = 0.22$$

Por lo tanto,

$$F = 0.22$$

Aplicado al tope máximo de una empresa mediana (T=750):

$$M = 0.22 \times 750 = 165$$

La multa debería ser de 165 de las unidades elegidas.

De igual modo:

-Para una pequeña empresa: $0.22 \times 100 = 22$

-Para una gran empresa: $0.22 \times 2100 = 462$

De este modo, logramos preservar las funciones sancionatorias, ejemplificadoras y disuasorias propias del daño punitivo. Debemos recordar, sin embargo, que el resultado obtenido mediante la fórmula es *orientativo*: proporciona al juez un instrumento para fundar la decisión y permite a las partes un control efectivo y la posibilidad de discusión.

No obstante, su aplicación no es automática; en cada caso el juzgador podrá morigerar o agravar la sanción conforme a las particularidades que surjan del expediente, haciendo uso de su arbitrio y discrecionalidad (7).

VII. Aplicativo para el cálculo

A fin de simplificar los cálculos, se encuentra disponible una página web que permite, para cada uno de los parámetros a analizar, elegir desde un campo desplegable la consideración al respecto y que arroja el resultado en “canastas”. Con el resultado se otorga la posibilidad de exportar en PDF el informe, pudiendo en ese caso agregar la carátula del expediente para permitir al usuario identificar el caso según el resultado. Allí se especifica la fórmula, los parámetros y el peso otorgado a cada uno.

edición de 2014 como en la segunda de 2023, y a múltiples aportes sobre obligaciones, responsabilidad civil, contratos y teoría del derecho (3).

La Ley ha sido, en ese sentido, un espacio de pertenencia.

arts. 1º, 2º y 3º del Título Preliminar del Código Civil y Comercial”, RCCyC, diciembre, 2016, ps. 59-85; 2) “Reparación por daños a la integridad psicofísica en el Código Civil y Comercial”, RCCyC, mar-

No queriendo imponer los pesos asignados a cada uno de los parámetros, se brinda la posibilidad de modificarlos, asignando a cada conducta lo que el usuario considere conveniente. Solo se agregó un aviso en caso de que la suma total de los pesos (o porcentajes) no arroje un total de 100.

Este se puede encontrar en <https://jglazarte.github.io/web/calcdp.html> y puede consultarse el código fuente en <https://github.com/jglazarte/web/blob/c8c0fdce263665d9183de929b27b20f85a883947/calcdp.html>.

Se optó por desarrollar la herramienta en una página web y no en un archivo de Excel, como suele ser frecuente en el ámbito jurídico, por diversas razones. En primer lugar, el entorno web ofrece una interfaz más clara y sencilla de utilizar, incluso para quienes no poseen experiencia en el manejo de hojas de cálculo. En segundo lugar, brinda la posibilidad de acceder al código fuente, lo que asegura transparencia respecto de la fórmula aplicada y permite que cualquier interesado pueda verificar o adaptar la herramienta según sus necesidades. Además, al no requerir instalación ni programas adicionales, se facilita su uso desde cualquier dispositivo con conexión a internet, garantizando mayor accesibilidad y portabilidad que un archivo local.

En suma, la incorporación de estas herramientas no busca sustituir el criterio judicial, sino complementarlo con una base técnica que aporte transparencia y previsibilidad. Su utilidad dependerá siempre de la prudencia en la aplicación y de la capacidad de integrarlas con los principios rectores del derecho. La finalidad última sigue siendo asegurar soluciones justas y razonables, respetando la singularidad de cada caso concreto.

Cita on line: TR LALEY AR/DOC/2833/2025

Más información

[Calvo Costa, Carlos A.](#), “La problemática cuantificación del daño moral”, LA LEY, 2025-B, 3, TR LALEY AR/DOC/568/2025
[Junyent Bas, Francisco - Vergara, Exequiel](#), “Presupuestos de aplicación y cuantificación del daño punitivo”, LA LEY, 2024-F, 474, TR LALEY AR/DOC/3165/2024

Libro recomendado

[Estatuto del Consumidor](#)
Autor: Chamatropulos, Demetrio Alejandro
Edición: 2025
Editorial: La Ley, Buenos Aires

II. La Ley como casa de doctrina y jurisprudencia

El rol de La Ley en la cultura jurídica argentina resulta indiscutible. Ha sido mucho más que una Editorial: en mi caso constituye un foro en el que la doctrina, la jurisprudencia y el debate jurídico encontraron

zo, 2016, ps. 44-52; 3) “Responsabilidad contractual: precisiones e implicancias con incidencia procesal”, RCCyC, agosto, 2017, ps. 23-44; 4) “Cuantificación del daño por incapacidad psicofísica sobre-

cauce y resonancia. He experimentado cómo generaciones de abogados, jueces, docentes e investigadores acudieron y siguen acudiendo a sus páginas (en soporte papel y/o digital) en busca de explicaciones, referencias, criterios y también —por qué no— de inspiración intelectual. En la circulación de ideas, *La Ley* ha cumplido una función de “memoria activa”: no solo registrando la evolución normativa y jurisprudencial, sino también poniendo en diálogo tradiciones y novedades, certezas y controversias.

En este orden de cosas, me parece útil y oportuno abordar el concepto de dos fuentes del Derecho no del todo bien comprendidas: la doctrina y la jurisprudencia. Veamos.

II.1. ¿Qué es la doctrina?

A partir del siglo XIX, por *doctrina* se entiende —en sentido lato— el conjunto de producciones (obras escritas o enseñanza oral) debidas a la ciencia jurídica (la dogmática jurídica), en tanto esos trabajos tengan por objeto exponer el Derecho o interpretarlo (4). En sentido estricto, es la opinión particular compartida por uno o más juristas sobre un punto controvertido de Derecho [sea en cuestiones puramente abstractas como referidas a soluciones de casos concretos (5)]. Con esta acepción, la palabra *doctrina* puede designar los motivos teóricos en que se apoyan una o varias decisiones judiciales (6).

Empero, esta caracterización adolece de un componente fundamental, que es aquel que nos viene del Derecho romano, esto es, la “autoridad” (7): las opiniones o propuestas de los autores no se convierten directamente en Derecho positivo (sea por vía legal o jurisprudencial), sino cuando la doctrina adquiere la cualidad de autoridad, es decir, un “conocimiento socialmente reconocido”; por ello, la doctrina no es solo una cuestión de personas (o de poderes); un solo artículo de un autor previamente desconocido puede tener una autoridad muy grande si las proposiciones que contiene son particularmente convincentes (8).

viniente. Pautas y exigencias según el Código Civil y Comercial”, RCCyC 2020 (julio), 164; TR LALEY AR/DOC/458/2020; 5) “Inteligencia artificial. ¿Colapso del sistema maestro de responsabilidad civil?” (en coautoría con GUERREIRO, Pablo N.), RCCyC 2024 (septiembre-octubre), 57; 6) “Contratación electrónica. A propósito del servicio de telefonía móvil”, RCCyC 2025 (junio), 21. TR LALEY AR/DOC/1053/2025; etc.

En la Editorial La Ley también se destacan otros estudios: 1) El nuevo Código y los valores jurídicos. Argumentación y ponderación, LA LEY, 2016-A, 856; 2) Obligaciones dinerarias. Un análisis exegético según el régimen jurídico del DNU 70/2023, TR LA LEY AR/DOC/3195/2023; 3) El negocio indirecto, el negocio fiduciario y el fideicomiso. LA LEY, 2025-A, 309. TR LALEY AR/DOC/238/2025, etc.

(4) Albert Calsamiglia sostiene que la dogmática cumple como función principal describir el derecho positivo (función cognoscitiva), lo que conlleva la transmisión del conocimiento jurídico (algunos prestan mayor atención a las cuestiones formales, mientras que otros están especialmente interesados en el contenido concreto del derecho positivo). Pero también cumple otra función, puesto que no se limita a esa tarea de abstracción y construcción de categorías y principios. La dogmática realiza también una función prescriptiva, introduciendo criterios metajurídicos y ejerciendo la función de modificar el derecho positivo. La tarea del jurista no es solo cognoscitiva, sino también creativa y práctica, al reformular el derecho con mayor eficacia (CALSAMIGLIA, Albert, “Introducción a la ciencia jurídica”, Ed. Bosch, Barcelona, 1986, ps. 129-133). No caben dudas de que la dogmática jurídica resulta influenciada por los

De esta manera, la doctrina se erige en criterios de objetividad (científicos o técnicamente reconocidos) a los que acuden los órganos de la comunidad o los integrantes del grupo social para justificar el criterio a seguir en los casos particulares (9), sobre todo en la sociedad actual, por la amplitud y complejidad del fenómeno social que requiere cada vez más de especialistas, con un alto grado de perfeccionamiento jurídico (10); en la búsqueda de aquella objetividad, tanto el legislador como el juez se dirigen a la doctrina como *fuentes*, considerando que en los juristas, “como portavoces de la comunidad”, “se manifiesta una aguda capacidad para intuir las exigencias del desarrollo social. Son los primeros en adquirir conciencia de los desajustes entre el Derecho vigente y las nuevas circunstancias sociales. Y en esa situación han sabido encontrar soluciones mediante el manejo imaginativo de recursos procesales o sustantivos. En sus obras se encuentran la crítica de las instituciones vigentes, los remedios propuestos, y la forma de encarar las dificultades mediante el empleo diferente de las técnicas disponibles. Con sus críticas, se han convertido en efectivos agentes de desarrollo legislativo”. Es más, la adecuada interpretación de los textos legales exige una “adecuada interpretación” y un “buen conocimiento de lo que enseñaron sus redactores y los autores en que estos se inspiraron”. De ahí que: “Las notas del legislador, los comentarios exegéticos, las construcciones generales de la doctrina son elementos indispensables para captar el sentido de la acción legislativa continental” (11).

En suma, la doctrina “ha formado cientos de miles de abogados, jueces y funcionarios administrativos. Ha estereotipado procesos mentales y criterios de investigación, y ha delineado y perfeccionado sistemas conceptuales. Pretender negar carácter de *fuentes* a la doctrina por la simple consideración formal de que el juez no se encuentra obligado a aceptar el criterio de un autor en determinada obra es perder de vista la función primordial que ella ha jugado en la dinámica jurídica, en la formación de especialistas, y en la articulación y desarrollo de valores jurídicos. Es prestar atención a un hecho de significación secundaria omitiendo conside-

problemas que se le presentan, según las circunstancias históricas, sociales, políticas, económicas, etc. Actualmente, siguen en boga los siguientes: 1) la construcción de los conceptos jurídicos; 2) la sistematización del derecho vigente; 3) la interpretación doctrinal del derecho; 4) el análisis de la aplicación del derecho; 4) el funcionamiento del derecho; 5) los problemas de la creación del derecho (la política del derecho; WRÓBLEWSKI, Jerzy, “Sentido y hecho en el derecho”, trad. F. Ezquiaga Ganuzas y J. Igartua Salaverría, Olejnik, Bs. As., 2018, p. 158. NEGRI, Nicolás J., “Epistemología jurídica”, UCALP, 2020, ps. 88-89).

(5) CIFUENTES, Santos, “Elementos de derecho civil”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1999, 4ª ed., p. 24, § 9.

(6) CAPITANT, Henri, “Vocabulario jurídico”, trad. A. H. Guagliuolo, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1961, p. 233.

(7) DOMINGO, Rafael, “Elementos de derecho romano”, Aranzadi - Thomson Reuters, Pamplona, 2010, ps. 26-27; idem, “Auctoritas”, Ariel, Barcelona, 1999, ps. 29-31. ALTERINI, Jorge H., “La doctrina como fuente del Derecho”, Sup. Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Bs. As. 31/05/2012, 1, LA LEY, 2012-C, 1166.

(8) GHESTIN, Jacques - GOUBEAUX, Gilles, “Traité de Droit Civil. Introduction générale, avec le concours de Muriel Fabre-Magnan”, LGDJ, Paris, 1994, 4e éd., p. 578, n. 533. DOMINGO, Rafael, “Auctoritas”, Ariel, Barcelona, 1999, ps. 64-75.

(9) “La influencia de la doctrina como fuente del derecho se hace sentir de una manera directa mediante la exposición sistemática que hacen los juristas, de criterios para la solución de conflictos de intereses, conforme a los valores jurídicos que demandan su realización concreta” (CUETO RÚA, Julio, “Fuentes del derecho”, Ed. Abe-

lar que, aunque los jueces no se encuentren obligados formalmente (los ciudadanos, directamente, tampoco) a acudir a los autores, en Occidente de hecho acuden a ellos y se inspiran en su obra para adoptar las decisiones que competen a su función” (12).

“La pregunta que debe formularse en esta materia no es tanto la de si los jueces se encuentran obligados a inspirarse en la doctrina, cuando la de si, de hecho, se inspiran en ella y por qué razones” (nuestra respuesta es simple: la autoridad y racionalidad de sus propuestas doctrinarias). “Después de todo, el problema de las fuentes del derecho nos remite al análisis de los datos a los que acuden los órganos comunitarios en búsqueda de inspiración para la resolución objetiva de las controversias” (13).

II.2. ¿Qué significa la voz “jurisprudencia”?

Como fuente del Derecho, el término “jurisprudencia” alude a las palabras que pronuncian los jueces y a las acciones que ellos ejecutan en su tarea de dirimir conflictos, en cuanto se erigen en criterios de objetividad (razones), tanto para los órganos de la comunidad que buscan apoyo para sus determinaciones subjetivas, como para los integrantes de esa comunidad, individualmente considerados, que también se hallan en la necesidad de tener criterios para conducir sus vidas —en sus diversas y múltiples circunstancias— de acuerdo con un mínimo de valores sociales (14).

Una de las funciones principales de la jurisprudencia es el reconocimiento del Derecho vigente, en una comunidad determinada, porque no será parte del sistema jurídico aquella disposición jurídica que no es aplicada, no obstante estar debidamente constituida y no haber sido derogada (15).

Ello así por cuanto las fuentes son el origen o el lugar donde se gestan (reconociendo o constituyéndolas) las decisiones autoritativas —en nuestro caso, la de los tribunales—, puesto que en ellas están las respuestas jurídicas (vigentes y válidas) que invocan

ledo-Perrot, Buenos Aires, 1976, p. 202. Cfr. LARENZ, Karl, “Metodología de la Ciencia del Derecho”, tr. M. Rodríguez Molinero, Ed. Ariel, Barcelona, 2010, 4ª reimpr., ps. 215 y ss., 226).

(10) CUETO RÚA, Julio, “Fuentes del derecho”, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1976, ps. 177-179 y 199-200.

(11) CUETO RÚA, Julio, *ibidem*, ps. 200-201.

(12) CUETO RÚA, Julio, op. cit., p. 203.

(13) CUETO RÚA, Julio, op. cit., p. 204. LARENZ, Karl, “Metodología de la Ciencia del Derecho”, trad. M. Rodríguez Molinero, Ed. Ariel, Barcelona, 2010, 4ª reimpr., ps. 229-231.

(14) Es común designar con el término “jurisprudencia” el conjunto de soluciones dadas por los tribunales a los problemas de derecho que han tenido que resolver para dirimir las controversias que les han sido planteadas por los litigantes. Estas soluciones integran de algún modo el derecho positivo, aunque el rol de los jueces es “decir el derecho” (aplicar) y no crearlo, porque esta función está reservada al legislador (BIHR, Philippe - BIHR, Marie-Hélène, “Droit civil général”, Ed. Dalloz, Paris, 2019, 21ª éd., Chapitre 2, Section 3, § 1). Como decían Aubry y Rau: “*celle que soit l'autorité qui s'y attache, et alors même qu'elle serait constante sur tel ou tel point de droit, la jurisprudence ne forme jamais une règle juridique obligatoire pour les citoyens et les tribunaux*” (AUBRY, Charles - RAU, Charles, “Cours de droit civil français”, ILGJ, Paris, 1869, 4e éd., T. I, ps. 128-129).

(15) RAZ, Joseph, “La autoridad del derecho. Ensayos sobre derecho y moral”, tr. R. Tamayo y Salmerán, UNAM, México, 1985, p. 117. VIGO, Rodolfo, en AGUILÓ REGLA, Josep - VIGO, Rodolfo, “Fuentes del derecho. Dos visiones”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2018, p. 29.

las partes y las que aplican los jueces (16). Esas respuestas a veces están explícitamente contempladas en normas y otras están implícitamente contenidas en principios (valores o derechos humanos); también esas respuestas pueden ya haberse utilizado en los tribunales o asumidas inéditamente por ellos (precedentes (17) (18)).

También es destacable la función interpretativa de la jurisprudencia, en orden al sentido y alcance de los enunciados normativos (especialmente de la ley), puesto que prevalecerá frente a la interpretación originaria de un texto o conducta determinada (19). En este sentido, luego de la Revolución francesa y con la implementación de las cortes de casación (replicadas en Italia y España), se desarrolla la función uniformadora de la jurisprudencia (Calamandrei), en el sentido de que los tribunales superiores (cámaras, cortes, etc.) aúnan los criterios disímiles de los órganos jurisdiccionales inferiores, sobre todo en aquellos lugares

donde, por la población, son numerosos los tribunales de primera instancia o de instrucción (20).

III. Desafíos y oportunidades hacia el futuro

El presente de la formación del jurista e información jurídica nos coloca ante un horizonte atravesado por la digitalización y la irrupción de tecnologías inteligentes (21).

En este marco la Editorial ha sabido acompañar con herramientas fundamentales de todo jurista (abogado, escribano, funcionario, juez, etc.) como “Next” y “ProView”, que facilitan el acceso a información jurídica confiable y actualizada (22).

El reto por delante es, quizás, el mismo que siempre: sostener la calidad y la seriedad del análisis, ahora en entornos donde la inmediatez y la sobrecarga de datos ponen en riesgo la profundidad

y la reflexión. La oportunidad, en cambio, radica en seguir siendo un faro de rigor académico y de debate crítico, donde el Derecho pueda repensarse frente a transformaciones sociales y tecnológicas inéditas. En mi caso, esa confianza editorial me alentó a publicar obras recientes como “Casos difíciles” (2024) y “El impacto de la Inteligencia Artificial en el Derecho Civil” (2025). Esos trabajos, aunque diversos en temática, comparten una deuda de gratitud: la de haber encontrado en *La Ley* un interlocutor constante, capaz de acompañar la construcción de un pensamiento jurídico que mira hacia adelante sin olvidar las raíces (una muestra de ello son las innumerables referencias a pie de página, a distintas publicaciones de doctrina y de jurisprudencia, de la Editorial La Ley, donde se han abrevado ideas, prácticas, criterios, valoraciones, pensamientos, etc.).

Cita on line: TR LALEY AR/DOC/2685/2025

(16) D'ORS, Álvaro, “Nueva introducción al estudio del derecho”, Ed. Civitas, Madrid, 1999, p. 60, n. 38. Ignorar la jurisprudencia sería privarse de información crucial sobre cómo debe entenderse el estado de derecho. Esta actitud sería peligrosa, y los profesionales (abogados, notarios, etc.) lo saben bien: por eso están muy atentos al estado de la jurisprudencia, que se puede conocer gracias a las publicaciones de revistas y la consulta de bases de datos (BIHR, Philippe - BIHR, Marie-Hélène, “Droit civil général”, Dalloz, Paris, 2019, 21e éd., Chapitre 2, Section 3, § 2).

(17) En la práctica actual del derecho, la jurisprudencia se vincula con la doctrina del precedente, término que no debe ser usado con la connotación del término “jurisprudencia”, puesto que —en rigor— el verdadero precedente está constituido —o puede estarlo— por “una” decisión que posteriormente se considera como una regla que también se aplica a casos sucesivos, mientras que la jurisprudencia consiste en un conjunto de decisiones, que también pueden

ser numerosas, y pueden incluir cientos o miles de juicios sobre las mismas cuestiones (cfr. NINO, Carlos S., “Introducción al análisis del derecho”, Ed. Ariel, Barcelona, 2001 (1983), 10ª ed., ps. 292 y ss. TARUFFO, Michele, “El precedente judicial”, en Verdad, justicia y derecho, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2020, p. 3. En igual sentido, ALBALADEJO, Manuel, “Derecho Civil. Introducción y Parte General”, Ed. Bosch, Barcelona, 2002, 19ª ed., ps. 127-128. LEGARRE, Santiago - RIVERA [h.], Julio C., “Naturaleza y dimensiones del ‘stare decisis’”, LA LEY, 2005-F, 852. NÚÑEZ VAQUERO, Álvaro, “Precedentes: una aproximación analítica”, Ed. Marcial-Pons, Buenos Aires, 2022, ps. 81-82).

(18) ZAGREBELSKY, Gustavo, “El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia”, tr. M. Gascón, Ed. Trotta, Madrid, 1995, ps. 14-15. VIGO, Rodolfo L., en AGUILÓ REGLA, Josep - VIGO, Rodolfo L., “Fuentes del derecho. Dos visiones”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2018, ps. 29-30.

(19) ZAGREBELSKY, Gustavo, “El derecho dúctil...”, ob. cit., ps. 131

y ss. VIGO, en AGUILÓ REGLA, Josep - VIGO, Rodolfo L., “Fuentes del derecho”, ob. cit., p. 29.

(20) BORDA, Guillermo A., “Tratado de Derecho Civil. Parte general”, Ed. Perrot, Buenos Aires, 1996, 11ª ed., T. I, ps. 92-97, n. 72-76. CALAMANDREI, Piero, “La casación civil”, trad. S. Sentís Melendo, Ed. Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1945, T. II, ps. 355 y ss. HITTERS, Juan C., “Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación”, LEP, La Plata, 1998, ps. 28 y ss. NÚÑEZ VAQUERO, “Precedentes”, ob. cit., ps. 52 y ss.

(21) DI CHIAZZA, Iván G. - PASTORE, José I., “La reinención del jurista en la era de la inteligencia distribuida: del especialista al estratega integral”, LA LEY, 17/09/2025, 5; TR LALEY AR/DOC/2341/2025.

(22) NEGRI, Nicolás J., “Las bibliotecas y los libros”, LA LEY, 27/11/2024, 6; TR LA LEY AR/DOC/2931/2024.

Nota a fallo

Protección del ambiente

Caso que corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema. Competencia en materia ambiental. Recurso natural de carácter interjurisdiccional. Lito y borato. Cuenca Salinas Grandes.

1. - Si se encuentra en juego la protección y preservación de un recurso natural de carácter interjurisdiccional —lito y borato en la cuenca Salinas Grandes—, y al ser partes la Provincia de Jujuy y la Provincia de Salta, las que han sido demandadas junto con el Estado Nacional, que concurre como parte necesaria

a integrar la *litis* en virtud de la naturaleza federal del caso —cualquiera que sea la vecindad o nacionalidad de los actores—, la causa corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema.

2. - Para determinar la procedencia de la competencia federal en razón de la materia ambiental, en primer término hay que delimitar el ámbito territorial afectado, pues, como lo ha previsto el legislador nacional, debe tratarse de un recurso ambiental interjurisdiccional o de un área geográfica que se extienda más allá de la frontera provincial; es decir, que tiene que tratarse de un asunto que incluya

problemas ambientales compartidos por más de una jurisdicción estatal, provincial, de la Ciudad de Buenos Aires o internacional.

CS, 16/10/2025. - Comunidad Aborigen de Santuario de Tres Pozos y otras c. Jujuy, Provincia de y otros amparo ambiental.

[Cita on line: TR LALEY AR/JUR/109393/2025]

[El fallo *in extenso* puede consultarse en Atención al Cliente, <https://www.laleynext.com.ar/> o en Pro-view]

Las implicancias ambientales de la explotación de litio y otros minerales



Carlos A. Rodríguez

Abogado, Doctor en Derecho (UNNE). Master en Derecho Ambiental. Especialista en Derechos Humanos (Univ. del País Vasco-España). Magister en Derecho Fundiario y Empresa Agraria (UNNE). Exjuez de la Cámara Civil y Comercial de Corrientes. Profesor extraordinario de Economía Política y de Derecho Agrario y Ambiental (UNNE). Profesor de posgrado en universidades del país y del extranjero. Autor de más de veinte libros en materia ambiental y otros temas.

1º) El transporte en todo el mundo es uno de los principales causantes de la crisis ambiental por la

contaminación que produce y que se agrava día a día.

Una de las soluciones es cambiar la fuente con que se nutren medios de transporte; y es así que se han

empezado a generalizar los transportes eléctricos o híbridos que usan como insumo principal las baterías de litio, material que también se usa en las baterías de los teléfonos celulares y artículos electrónicos. El litio (Li) es un metal alcalino blando, inflamable,

blanco plateado, dúctil y muy poco pesado que se caracteriza por corroerse con rapidez cuando entra en contacto con el aire.

Bolivia, Argentina y Chile (el llamado “Triángulo del Litio”) concentran gran parte de las reservas mundiales. Argentina tiene la tercera reserva mundial y es un productor importante a partir de salmueras.

El proceso de evaporación para extraer el litio de las salmueras requiere enormes cantidades de agua. Esto pone en riesgo las reservas de agua dulce subterránea y los ecosistemas de los alrededores.

Su extracción puede contaminar el aire y el agua, dañando los hábitat locales y la vida silvestre.

Los gobiernos intentan reemplazar a los combustibles derivados del petróleo por las baterías eléctricas, cuyo principal insumo es el litio.

Ahora bien, el litio no se encuentra distribuido geográficamente en forma uniforme, sino que unos pocos países concentran este mineral también llamado “oro blanco”, siendo que nuestro país es uno de los pocos que lo tiene en cantidad.

Es por eso por lo que la política extractivista de la Argentina de ese y de otros minerales constituye para el gobierno nacional uno de los pilares de su futuro económico en una situación crítica de falta de divisas.

Además, debemos tener presente que la actual crisis ambiental del planeta Tierra se produce básicamente por el cambio climático global, la contaminación ambiental y la pérdida de la biodiversidad.

Es por ello por lo que debemos tener presente que en el desarrollo sostenible no solamente debe contemplar el aspecto económico, sino también los demás efectos que la extracción de minerales causa en su entorno natural (por ej. uso del agua) y además las consecuencias sociales y culturales, especialmente en las comunidades originarias locales.

2º) El fallo que comentaremos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los autos caratulados: “Comunidad Aborigen de Santuario de Tres Pozos y otras c. Jujuy, Provincia de y otros amparo ambiental”, de fecha 16 de octubre de 2025 (CSJ 2637/2019), es solamente relacionado con la competencia originaria del magno tribunal.

3º) Se relata que distintas comunidades aborígenes de la Provincia de Jujuy en su mayoría, otra de la provincia de Salta y una ONG (Fundación ambiente y recursos naturales —FARN—) deducen acción de amparo contra las provincias de Jujuy, Salta y el Estado Nacional, con el objeto de que se ordene a los demandados: a) suspender todos los actos administrativos que promueven y autorizan la exploración y explotación de litio y borato en la cuenca Salinas Grandes que abarca ambas jurisdicciones; b) realizar una gestión ambiental conjunta de la cuenca hídrica Salinas Grandes, a fin de prevenir el daño grave e irreversible que provocará la minería de litio y borato en el sistema hídrico compartido por ambas provincias; c) efectuar una línea de base de la cuenca y luego la evaluación de impacto ambiental acumulativa para cada petición de exploración minera en la superficie de la zona; o adoptar las medidas que este tribunal estime necesarias y suficientes para proteger el ambiente.

Afirman que no hay una gestión integral de la cuenca, que es interjurisdiccional y piden la conformación de un comité de expertos independientes, con participación de especialistas, a designar por las partes, que estudien con un enfoque ecosistémico de hidrología la biodiversidad y los aspectos socioculturales de la cuenca Salinas Grandes-Guayatayoc, establezcan una línea de base de la cuenca y determinen los posibles impactos en el ambiente físico, social y cultural de la minería de litio en sus diferentes técnicas y con variables de intensidad.

Por último solicitan que se dicte una medida cautelar de no innovar por la cual se ordene a ambas provincias abstenerse de otorgar cualquier permiso administrativo de cateo o exploración y explotación minera en la zona de riesgo en cuestión, especialmente las referidas a litio y borato, así como también que se suspenda la ejecución de los permisos ya otorgados, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en autos. Peticionan también que se declare la inconstitucionalidad de los arts. 4º, 5º, 13 incs. 2 y 4 y ss. de la ley 26.854 (medidas cautelares en las que es parte el Estado Nacional).

I) Señalan que la cuenca Salinas Grandes presenta una superficie de 17.522 km² y se extiende desde el sur de San Antonio de los Cobres, en la Provincia de Salta, hasta el norte de Abra Pampa, en la Provincia de Jujuy, por lo que ambas comparten la cuenca hídrica Salinas Grandes-Guayatayoc, cuenca endorreica cuyos ríos y arroyos alimentan el humedal de altura, llamado Salinas Grandes, y la laguna de Guayatayoc, salar en el que se halla “el oro blanco del siglo XXI: litio”. Indican que, junto al gobierno nacional, las provincias vienen impulsando la actividad de extracción de litio de este salar, aunque advierten que esta actividad produce graves impactos negativos en el ambiente, incluso provocar el secamiento de la cuenca.

Apuntan que la cuenca en cuestión tiene un balance hídrico demasiado frágil y la actividad minera que está avanzando extrae cantidades ingentes de agua del sistema, agravando aún más su delicado equilibrio.

II) Aducen que demandan a las provincias de Salta y Jujuy, en primer lugar, por ser las titulares de las jurisdicciones afectadas, pero, además, por ser las que han autorizado permisos para la exploración y explotación de litio y borato en la zona. En ese marco, arguyen que las autoridades y las empresas involucradas no realizan una adecuada evaluación de los impactos ambientales, carecen de línea de base de la cuenca, no consideran la acumulación de proyectos ni la unicidad del recurso, de manera que se avanza con la actividad sin previsiones ambientales y tampoco se ha implementado una gestión integral de la cuenca, todo lo cual lesiona, restringe, altera y amenaza, con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, los derechos a un ambiente sano, a la vida, al agua y a la autodeterminación. A su vez, dirigen su demanda contra el Estado Nacional debido a la presunta conducta omisiva en que incurrió, a través del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, que es el encargado de la coordinación e implementación del Plan Nacional del Agua en todo el territorio nacional y quien, según sostienen, incumplió los deberes a su cargo de garantizar la efectividad y ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas.

En cuanto a la población de la cuenca, denuncian que, desde tiempos inmemoriales, viven comunida-

des indígenas —entre ellas las presentantes— en las Salinas Grandes, que abarcan los departamentos de Cochinoca y Tumbaya de la Provincia de Jujuy, y los departamentos de La Poma y Cobres de la Provincia de Salta, e integran la subcuenca de la Laguna de Guayatayoc-Salinas Grandes. Señalan que las salinas constituyen un ecosistema único, que desde siempre provee a las comunidades indígenas de la zona de los recursos materiales necesarios para su sustento, por el trabajo y la producción de sal.

Asimismo, tanto o más importante que la dimensión material, es la relación entre los pueblos originarios y las salinas, porque reviste un carácter espiritual único; estas son su hogar y su medio de subsistencia, el lugar en que descansan sus ancestros y donde despliegan su identidad y su cultura.

La Procuración General de la Nación es de la opinión que el proceso debe tramitar en la instancia originaria del tribunal.

El 28 de marzo de 2023 este tribunal ordenó una serie de medidas preliminares, sin perjuicio de lo que en definitiva se decida, para requerir, en síntesis, a los Estados demandados: el informe y acompañamiento de copias de todas las actuaciones vinculadas a la exploración y/o explotación de litio y borato (Estado Nacional - Secretaría de Minería), copia de todas las autorizaciones de exploración y explotaciones mineras otorgadas, de las actas de audiencias públicas convocadas y celebradas, de las impugnaciones, denuncias recibidas, y de toda otra actuación relativa a los aspectos ambientales relevados en cada uno de esos supuestos (Provincia de Salta); copia de todas las autorizaciones de exploración y explotaciones mineras otorgadas, de las actas de audiencias públicas convocadas y celebradas a tal fin, de las impugnaciones, denuncias recibidas contra dichas autorizaciones, y para que informe detalladamente y acompañe todas las actuaciones relativas a los aspectos ambientales relevados en cada uno de estos supuestos (Provincia de Jujuy).

La Provincia de Jujuy denuncia 78 minas concedidas, mediante autorizaciones efectuadas por el Juzgado Administrativo de Minas, en la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc de las cuales 2 son grupos mineros, 36 minas concedidas por sal y/o boratos; 6 minas concedidas por boratos y/o litio y/o sales alcalinas y/o potasio; y 1 grupo minero y 33 minas concedidas, por otros elementos.

A su vez, sostiene que hay informes de impacto ambiental por exploración en la cuenca, que comprenden 2 trabajos de exploración de litio, la declaración de impacto ambiental vencida; 5 para trabajos de exploración por minerales de primera y segunda categoría y 1 por vapores endógenos, con declaración de impacto ambiental vencida. Asimismo informa que existen 14 expedientes de exploración por litio, 1 por boratos, 2 por vapores endógenos y 16 por minerales de primera y segunda categoría.

Respecto de los informes de impacto ambiental por explotación aprobados hay en total 6, que se clasifican en: 2 por boratos vigentes, 4 por sal; y en proceso de evaluación: 1 por boratos y 9 por sal. No existe ningún expediente para trabajos de explotación por litio en la cuenca.

Por su parte, el Juzgado Administrativo de Minas de Jujuy acompaña noventa y nueve [99] resoluciones de

concesión minera en la cuenca Salinas Grande-Guayatayoc. Destaca que hubo once [11] reclamos administrativos de carácter impugnativo, presentados ante ese mismo Juzgado por las comunidades indígenas, con apelación en los tribunales contenciosoadministrativos, algunos de los cuales están pendientes de resolución.

La Provincia de Salta —Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable— Secretaría de Minería y Energía, informa que la empresa con mayor superficie concedida en el área Cuenca de Salinas Grandes es Lithium S. Corporación S.A. (actualmente *Litica Resources*), que se encuentra realizando trabajos de exploración, contando con la renovación del informe de impacto ambiental aprobado por resolución 86/2022. Describe el estado de evaluación de cada informe de impacto ambiental presentado para el resto de las minas indicadas por el programa de catastro minero en el salar, en relación con el mineral de litio en salmuera.

Precisa en su informe que, para efectuar tareas correspondientes a la etapa de exploración avanzada, se emitieron las siguientes resoluciones:

-Res. 255/2018: aprueba informe de impacto ambiental actividades de exploración avanzada de borato y litio para los expedientes judiciales 19.746, 22.686, 22.687, 22.845 y 23.283 cuyas minas se ubican en el Departamento La Poma. Dentro de los trabajos se contempla la ejecución de seis [6] pozos de 40 metros de profundidad con método diamantina.

-Res. 086/2022: aprueba la renovación bianual del IIA correspondiente a las tareas de exploración superficial y profunda de sal de litio de los expedientes judiciales 19.391, 18.199, 67, 17.710, 17.908, 18.834 y otros, cuyas minas se ubican en el Departamento La Poma, para la ejecución de un total de nueve [9] perforaciones.

La Secretaría de Minería de la Nación, presenta el informe técnico de la Dirección de Inversiones Mineras - Subsecretaría de Desarrollo Minero, como autoridad de Aplicación de la ley 24.196 de Inversiones Mineras y sus modificaciones, reglamentada por decreto 2686 y sus modificatorios, en el que deja constancia de un detalle de las empresas que trabajan en proyectos de litio y borato en las provincias de Jujuy y Salta, inscriptas en el Registro de Inversiones Mineras (ley 24.196). Del detalle de los expedientes presentados correspondientes al período 2018 a 2023 surge un listado de 26 empresas.

La Provincia de Jujuy, en el informe complementario del 20/09/2023, viene a efectuar algunas consideraciones sobre la documentación aportada con anterioridad con fecha 15/05/2023, sobre los aspectos más relevantes respecto de lo solicitado. Manifiesta que de todos los expedientes cuyas copias han sido presentadas en esta causa, en solo cinco [5] se ha cumplimentado el proceso de evaluación y solo tres [3] de ellos obtuvieron la aprobación a esa fecha.

El 5/10/2023 la Provincia de Salta, presenta un informe complementario. Destaca, entre otros aspectos mineros y ambientales, que los EIA que fueron aprobados a través de la correspondiente *Declaración de Impacto Ambiental* (DIA) por la autoridad de aplicación refieren en su gran mayoría a trabajos de exploración superficial, salvo ciertos supuestos que son de exploración avanzada que, en síntesis, implican un posible impacto ambiental puntual, reducido y de carácter temporal y reversible.

En los considerandos se fundamenta:

1º) Que el tribunal ha reconocido la posibilidad de que la acción de amparo, de manera general, tramite en esta instancia, siempre que se verifiquen las hipótesis que surjan la competencia originaria prevista en los arts. 116 y 117 de la CN (reglamentados por el art. 24, inc. 1º, del decreto-ley 1285/1958), porque, de otro modo, en tales controversias, quedarían sin protección los derechos de las partes en los supuestos contemplados por el art. 43 de la Constitución Nacional y por la ley 16.986 (Fallos: 312:640; 313:127; 313:1062 y 322:1514, entre muchos otros).

Sentado lo expuesto, ante todo, se debe determinar si en autos se configuran dichos requisitos; corresponde señalar que en los procesos referidos a cuestiones ambientales la competencia originaria procede si es parte una provincia y la causa reviste naturaleza exclusivamente federal, para lo cual es necesario que se configure la interjurisdiccionalidad prevista en el art. 7º, segundo párrafo, de la Ley General del Ambiente 25.675, que la competencia corresponderá a los tribunales federales cuando “el acto, omisión o situación generada provoque efectivamente degradación o contaminación en recursos ambientales interjurisdiccionales”.

La Corte ha delineado los criterios que se deben tener en cuenta para determinar la procedencia de dicha competencia federal debido a la materia ambiental, estableciendo, en primer término, que hay que delimitar el ámbito territorial afectado, pues, como lo ha previsto el legislador nacional, debe tratarse de un recurso ambiental interjurisdiccional (Fallos: 327:3880) o de un área geográfica que se extienda más allá de la frontera provincial. Es decir, que tiene que tratarse de un asunto que incluya problemas ambientales compartidos por más de una jurisdicción estatal, provincial, de la Ciudad de Buenos Aires o internacional (doctrina de Fallos: 330:4234; 331:1679).

En el *sub lite* se cumplen dichos recaudos, según surge de los términos de la demanda y de la prueba documental agregada al expediente, puesto que las actoras pretenden tutelar sus derechos constitucionales respecto del proceso de exploración y explotación de litio y borato sobre un recurso natural de carácter interjurisdiccional como lo es la cuenca hídrica Salinas Grandes, que constituye un recurso natural único, que abarca los departamentos de Cochinoca y Tumbaya de la Provincia de Jujuy y los departamentos de La Poma y Cobres de la Provincia de Salta, y que también integra la subcuenca de la laguna de Guayatayoc-Salinas Grandes.

2º) Que puede afirmarse que la controversia es común a ambas provincias, en cuanto concurren en la causa los extremos que autorizan a considerar la existencia de un litisconsorcio pasivo necesario, de conformidad con lo dispuesto en el art. 89 del Cód. Proc. Civ. y Com., debido a la propia naturaleza de la relación jurídica controvertida que vincula a las partes en el proceso, la cual, es de carácter inescindible, pues exige ineludiblemente la integración de la litis con los titulares del dominio del recurso natural presuntamente afectado, a los fines de que la sentencia pueda ser pronunciada útilmente, esto es, para que, en su caso, ambos deban recomponer.

La cuenca Salinas Grandes-Guayatayoc cubre una superficie aproximada de 17.602 kilómetros cuadrados; puede dividirse en 4 subcuencas principales

asociadas a los principales cauces fluviales que desembocan en el *depocentro*. Estas subcuencas son las del río Miraflores-laguna de Guayatayoc en el norte (5855 km²), subcuenca del río de Las Burras en el oeste (6333 km²), subcuenca del río San Antonio de los Cobres en el sur (2479 km²) y subcuenca del río El Moreno en el este (2935 km²).

3º) Que de la voluminosa documentación anexa a esta causa que presentara la Provincia de Jujuy - Dirección Provincial de Minería, se destaca que del listado de expedientes referidos a sustancias minerales en borato y litio se mencionan veinticuatro [24] emprendimientos mineros, sobre un total de cincuenta y siete [57] pedimentos mineros —que comprenden además de borato y litio, entre otras, sustancias minerales de 1ª categoría y 2ª categoría, sal, vapores endógenos—, todos emplazados en las localidades de Cochinoca, Susques y Tumbaya.

4º) Que, en tales condiciones, dado el manifiesto carácter federal de tal materia, en tanto se encuentra en juego la protección y preservación de un recurso natural de carácter interjurisdiccional, y al ser partes la Provincia de Jujuy y la Provincia de Salta, las que han sido demandadas junto con el Estado Nacional, que concurre como parte necesaria a integrar la litis en virtud de la naturaleza federal del caso en examen —cualquiera que sea la vecindad o nacionalidad de los actores (Fallos: 317:473; 318:30 y sus citas y 323:1716, entre otros)—, la causa corresponde a la competencia originaria de la Corte.

Por ello, de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se resuelve:

I. Declarar la competencia de esta Corte para conocer en esta causa por vía de su instancia originaria (art. 117 de la CN).

II. Requerir al Estado Nacional (Secretaría de Minería de la Nación, Ministerio de Economía) —por medio del libramiento del oficio correspondiente— y a las provincias de Jujuy y Salta el informe circunstanciado que prevé el art. 8º de la ley 16.986, el cual deberá ser contestado en el plazo de 30 (treinta) días (arg. art. 9º, ley 25.344). Para su comunicación a los señores gobernadores de las provincias de Jujuy y Salta líbrense los oficios correspondientes (art. 341, Cód. Proc. Civ. y Com.).

III. Diferir la decisión relativa a la medida cautelar hasta evaluar las presentaciones de los demandados.

IV. Notifíquese y comuníquese a la Procuración General de la Nación.

Que el fallo se fundamenta en las siguientes circunstancias:

i) En primer término, que está delimitado el ámbito territorial afectado, pues, como lo ha previsto el legislador nacional, debe tratarse de un recurso ambiental interjurisdiccional (Fallos: 327:3880) o de un área geográfica que se extienda más allá de la frontera provincial. Es decir, que tiene que tratarse de un asunto que incluya problemas ambientales compartidos por más de una jurisdicción estatal, provincial, de la Ciudad de Buenos Aires o internacional (doctrina de Fallos: 330:4234; 331:1679).

ii) Según surge de los términos de la demanda y de la prueba documental agregada al expediente,

puesto que las actoras pretenden tutelar sus derechos constitucionales respecto del proceso de exploración y explotación de litio y borato sobre un recurso natural de carácter interjurisdiccional, como lo es la cuenca hídrica Salinas Grandes, constituyendo un recurso natural único, que abarca los departamentos de Cochinoca y Tumbaya de la Provincia de Jujuy y los departamentos de La Poma y Cobres de la Provincia de Salta, y que también integra la subcuenca de la Laguna de Guayatayoc - Salinas Grandes.

iii) Que puede afirmarse que la controversia es común a ambas provincias, en cuanto concurren en la causa los extremos que autorizan a considerar la existencia de un litisconsorcio pasivo necesario, de conformidad con lo dispuesto en el art. 89 del Cód. Proc. Civ. y Com., debido a la propia naturaleza de la relación jurídica controvertida que vincula a las partes en el proceso, la cual es de carácter inescindible, pues exige ineludiblemente la integración de la litis con los titulares del dominio del recurso natural presuntamente afectado, a los fines de que la sentencia pueda ser pronunciada útilmente, esto es, para que, en su caso, ambos deban recomponer.

La cuenca Salinas Grandes - Guayatayoc cubre una superficie aproximada de 17.602 kilómetros cuadrados y puede dividirse en 4 subcuencas principales asociadas a los principales cauces fluviales que desembocan en el *depocentro*.

iv) El manifiesto carácter federal de tal materia, en tanto se encuentra en juego la protección y preservación de un recurso natural de carácter interjurisdiccional y al ser partes la Provincia de Jujuy y la Provincia de Salta, las que han sido demandadas junto con el Estado Nacional, que concurre como parte necesaria a integrar la litis en virtud de la naturaleza federal del caso en examen —cualquiera que sea la vecindad o nacionalidad de los actores (Fallos: 317:473; 318:30 y sus citas y 323:1716, entre otros)—.

Colofón:

a) La aceptación de la competencia de la Corte no tiene objeciones desde el punto de vista jurídico.

b) Es más, en relación con el amparo ambiental la Corte Suprema ha dicho:

“Que esta Corte Suprema ha interpretado la acción de amparo como instrumento del derecho procesal constitucional para la tutela de los derechos humanos y del ambiente (Fallos: 342:1203; 333:748), considerando que es un procedimiento amplio y no estrecho.

“La recepción de esta acción dentro de la fuente constitucional le da una dimensión distinta de la tradicional concepción del amparo como un proceso limitado. La Constitución Nacional lo incorpora para proteger el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y sustentable, a fin de garantizar el derecho al mismo de las generaciones futuras (confr. arts. 41 y 43 de la CN). De esta manera admite una amplísima legitimación extraordinaria [causas CSJ 313/1997 (33-D)/CS1 “Daneri, Jorge O. y otros c. Poder Ejecutivo Nacional”, sentencia del 23 de mayo de 2000; CSJ 95/1994 (30-A)/CS1 “Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina (AGUEERA) c. Buenos Aires”. (Ver voto del Dr. Ricardo Lorenzetti, en autos: FSA 18805/2014/CS1 “Saavedra, Silvia Graciela y otro c. Administración Nacional de Parques Nacionales Estado Nacional y otro s/amparo ambiental”, fallo del 2 de septiembre de 2025, Provincia de y otro acción declarativa”, sentencia del 22 de abril de 1997; Fallos: 329:2316; 329:3528; 332:111) para garantizar la protección de esos derechos, lo que no se compadece con una interpretación estrecha).

c) Que como se trata de una resolución que admite el inicio de la demanda en la jurisdicción de la Corte Suprema, es un conflicto que la Corte Suprema ha calificado como policéntrico, porque involucra una

multiplicidad de sujetos e intereses que es preciso coordinar (Fallos: 340:1695; 342:2136) y que requiere decisiones enfocadas también en las consecuencias futuras (Fallos: 347:1495).

En este tipo de conflictos se debe armonizar la tutela del ambiente y el desarrollo mediante la elaboración de un juicio de ponderación (Fallos: 347:1495; 340:1193; 332:663); y no debe buscarse oposición entre ambos, sino complementariedad, ya que la tutela del ambiente no significa detener el progreso, sino, por el contrario, hacerlo más perdurable en el tiempo, de manera que puedan disfrutarlo las generaciones futuras (Fallos: 332:663).

La decisión debe estar enfocada en la sustentabilidad (Fallos: 340:1695; 343:726; 347:1495), en la defensa del bien colectivo tutelado, con base en el federalismo de coordinación (Fallos: 340:1695; 342:2136), y el criterio debe ser ecocéntrico (Fallos: 340:1695; 342:917; 342:1203; 343:726; 344:174); en especial, se deben adoptar las medidas para que la naturaleza mantenga su capacidad de resiliencia (Fallos: 337:1361; 340:1695).

Que, además, cabe recordar que, en caso de duda, todos los procesos ante tribunales, órganos administrativos y otros tomadores de decisión deberán ser resueltos de manera tal que favorezcan la protección y conservación del medio ambiente, dando preferencia a las alternativas menos perjudiciales (Fallos: 342:1203).

d) En síntesis la resolución de la presente causa constituye todo un desafío al magno tribunal nacional, porque existe una realidad indiscutible: el enfrentamiento entre la producción y la defensa del ambiente y de comunidades aborígenes, que merecen todo el respeto de sus derechos y del medio ambiente donde viven.

Cita on line: TR LALEY AR/DOC/2834/2025

Jurisprudencia

Impuesto a las ganancias

Operaciones bursátiles. Diferencias de cambio positivas y de la venta de títulos públicos. Deducibilidad de gastos. Prorrato de gastos.

1. - Las operaciones bursátiles realizadas por una sociedad tuvieron por finalidad el ingreso al país del producido de su actividad profesional desarrollada en el exterior, sin perjuicio de que ello le reportara algún beneficio adicional. Al tener la sociedad su sede en el país, resulta natural y necesario que ingrese los valores generados en el exterior por su actividad profesional. Por lo que los gastos de la sociedad se vinculan con una única fuente productora de rentas. De ello se sigue que los gastos incurridos para ingresar las retribuciones obtenidas en el extranjero, producto de la actividad que conforma el objeto de la sociedad civil, al revestir el carácter de necesarios, deben ser deducidos de la renta bruta percibida —cfr., Ley del Impuesto a las Ganancias, arts. 17 y 80—. Refuerza este entendimiento la circunstancia de que la sociedad comenzó a rea-

lizar la operatoria en trato a partir de la implementación de medidas restrictivas en el mercado de cambios, sumado a que la compra y venta de los títulos se materializara con solo un día de diferencia; ello permite comprender que el objeto no fue especulativo, sino operativo.

2. - Los gastos relacionados con las operaciones de ingreso de valores al país —que surgieron de las diferencias de cambio positivas y de la venta de títulos públicos— deben ser incluidos en el cálculo de la ganancia neta sujeta a impuesto, como gastos deducibles; es innecesario examinar, entonces, si dichos gastos debían imputarse directamente a las rentas exentas o bien a través del régimen del prorrato de que enfrentó a las partes.

CNFed. Contencioso administrativo, sala III, 28/10/2025. – G. Breuer (TF 18287918-I) y otro c. Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo.

[Cita on line: TR LALEY AR/JUR/125996/2025]

Jurisprudencia vinculada

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso administrativo Federal, sala IV, 15/08/2023, “BBVA Banco Francés S.A. (TF 48121-I) c. Dirección General Impositiva recurso directo de organismo externo”, TR LALEY AR/JUR/102485/2023

Costas

En ambas instancias en el orden causado, atendiendo a los vencimientos parciales y mutuos en las cuestiones tratadas en el pleito (cfr. arts. 68, segundo párr. y 71 del CPCyC)

2ª Instancia. - Buenos Aires, 28 de octubre de 2025.

Considerando:

I. Que por sentencia del 6/5/24 el Tribunal Fiscal de la Nación —en adelante “TFN”—, por mayoría, resolvió confirmar los actos apelados, en cuanto determi-

naron de oficio el impuesto, liquidaron los intereses y aplicaron la multa, reduciendo esta última a su mínimo legal. Impuso las costas a la vencida, salvo en la proporción en que se redujo la multa, que las distribuyó por su orden.

Luego de señalar que a través de la resolución 30/19 (DV DEOBE) se impugnaron las declaraciones juradas —en adelante, “DDJJ” — presentadas por G. Breuer Sociedad Civil —en lo sucesivo, “G. Breuer” —, correspondientes al impuesto a las ganancias —“IG”—, períodos fiscales 2012 y 2013, y que por medio de la resolución 34/19 (DV DEOBE) se hizo lo propio con relación a las DDJJ presentadas por el Sr. Martin Guerrico, en el mismo gravamen y períodos fiscales, determinándose de oficio resultado final —ganancia— de fuente argentina, señaló que en la causa se acumularon los dos expedientes en curso.

Reseñó las expresiones esgrimidas por las partes contendientes en sus respectivas presentaciones y describió que la cuestión que correspondía resolverse versaba sobre la procedencia de la regla del prorrateo de gastos no vinculados con las rentas gravadas, que oportunamente habían sido declaradas por la sociedad civil; asimismo, la impugnación de los gastos vinculados directamente con las rentas exentas, respecto de los cuales la recurrente había aplicado el coeficiente de prorrateo determinado por la fiscalización.

Explicó la labor de la fiscalización y el contenido de las actuaciones administrativas que precedieron a los ajustes, mencionando que G. Breuer es una sociedad civil inscripta en la actividad de “Servicios profesionales NCP”, cuya fecha de cierre de ejercicio es el 30 de junio de cada año.

Destacó que la fiscalización observó que la sociedad no había efectuado el prorrateo de gastos previsto en la ley del gravamen, aun cuando había obtenido ingresos gravados y exentos. Preciso que estos últimos se produjeron a raíz de la venta de títulos y acciones, y por diferencias de cambio positivas derivadas de facturas emitidas en moneda extranjera a agentes del exterior.

Expresó que dichos ingresos se consideran exentos, en virtud de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nacional, en el caso “Paracha, Jorge Daniel c/ DGI recurso”, del 2/9/14.

Señaló que oportunamente el Sr. Guerrico había afirmado que la firma no prorrateó los gastos, debido a que no poseía rentas exentas por considerar, debido a que todos sus gastos se relacionaron con la actividad gravada. Es decir, las rentas exentas no habían generado gastos.

Mencionó que, a pesar de ello, la fiscalización advirtió que había registrado los resultados netos, deduciendo los gastos directamente relacionados con dicha operatoria, tales como aranceles, derechos de mercado y de bolsa.

Indicó que, posteriormente, habiendo presentado la sociedad las DDJJ rectificativas, reconoció que: “...podría considerarse que existen algunos gastos realizados durante dichos períodos fiscales que se encuentran directamente vinculados con las diferencias de cambio reflejadas en la contabilidad...”, aplicando el coeficiente de prorrateo sobre los conceptos relacionados como renta exenta por la inspección.

Al respecto, destacó que, si bien dicho coeficiente de prorrateo fue el calculado por la fiscalización, corres-

pondería ser aplicado sobre la totalidad de los gastos operativos que no pueden asignarse a la actividad gravada o no gravada, menos los gastos relacionados directamente con la renta exenta.

Afirmó que, de acuerdo con la fiscalización, la firma había declarado ingresos gravados y exentos, pero sin prorratear los gastos, motivo por el cual procedió a hacerlo, ajustando los gastos directos afectados a la ganancia. De tal tarea habrían surgido deducciones improcedentes en los períodos 2012 y 2013, declarando un resultado impositivo asignable a los socios en defecto.

Una vez descripto el cuadro, aseveró que no formaba parte del debate la aplicación del precedente “Paracha, Jorge Daniel” del Alto Tribunal; el carácter de renta exenta de los ingresos en concepto de diferencias de cambio y resultado de títulos públicos, ni su cuantía.

Transcribió los artículos 17 y 80 de la ley del gravamen (20.628, t.o. en 1997), y el artículo 117 del decreto reglamentario.

Afirmó que las rentas exentas exteriorizadas por la sociedad —que surgieron de las diferencias de cambio positivas y de la venta de títulos públicos—, denotaron una permanencia en el tiempo y una cuantía de relativa importancia, de lo cual se desprendía que, la pretensión de la sociedad y del socio, en el sentido de que no correspondería atribuir gastos a rentas de carácter incidental, no resultaría procedente.

De allí que no procedería la aplicación del coeficiente de prorrateo calculado por la inspección, sobre los conceptos que se consideraron directamente relacionados con renta exenta.

Explicó que, de acuerdo con la posición fiscal, el mencionado coeficiente —calculado relacionando los ingresos exentos con la totalidad de las ganancias gravadas, exentas y no gravadas—, debería aplicarse sobre la totalidad de los gastos que no pueden asignarse en forma lineal a la actividad gravada o exenta, menos los gastos relacionados directamente con la renta exenta.

Sostuvo que las rentas exentas en trato no se habrían producido por la prestación de sus servicios profesionales, sino por transacciones de compraventa de títulos valores, con el producido de las cobranzas de aquellos servicios, en el caso, de la venta de títulos y las diferencias de cambio positivas proveniente de créditos por servicios facturados en moneda extranjera, que se revalorizaron.

Afirmó que los gastos directos vinculados a un tipo de renta se asignan a las mismas, correspondiendo —o no— su cómputo, según si fueren gravadas, no gravadas o exentas. No obstante —prosiguió—, si los gastos no pueden ser asignados a un tipo de rentas en particular —confluyendo actividades que produzcan rentas gravadas, no gravadas y exentas—, necesariamente deben prorratearse.

Aseveró que, en el caso particular, correspondía prorratear los gastos que no podían atribuirse directamente a los distintos tipos de rentas.

Sentado ello, expuso que ninguna de las actoras arrojó elementos de prueba hábiles para desvirtuar el ajuste fiscal.

En otro orden, declaró que el Sr. Guerrico presentó un agravio particular referido al modo en el cual

el organismo calculó los pagos a cuenta del impuesto en concepto de retenciones sufridas, respecto de la participación en los resultados impositivos (cfr. artículo 73 del decreto reglamentario de la ley del gravamen y artículo 9º de la RG -AFIP- 830); al respecto, sostuvo que tampoco en este extremo se arrojó algún elemento que permitiera derribar la posición fiscal.

Posteriormente se abocó al tratamiento del planteo de “inconstitucionalidad parcial”, planteado por las recurrentes respecto de la Acordada 1/19 (TFN), por la cual se puso en marcha el “Expediente Electrónico Jurisdiccional”.

Luego de citar al decreto 561/16, la resolución E 95/17 del Ministerio de Modernización y la Resolución 2018-73-APN- SECMA#MM, de la Secretaría de Modernización Administrativa —referidas a la utilización del módulo Expediente Electrónico (EE), del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE)—, destacó que el planteo era hipotético y de carácter general, ante una eventualidad de mal funcionamiento del sistema, recordando que la ley 11.683 (art. 200) prevé la utilización de expedientes electrónicos, documentos electrónicos, firmas electrónicas, firmas digitales, comunicaciones electrónicas y domicilio fiscal electrónico, en todas las presentaciones, comunicaciones y procedimientos establecidos en dicha ley, con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales, de conformidad con los lineamientos que fije el Poder Ejecutivo.

En orden a todo ello, rechazó el planteo.

Por último, se refirió a la multa aplicada al Sr. Guerrico, en los términos del artículo 45 de la ley de rito fiscal, graduada en un 70% del gravamen dejado de ingresar.

Expuso los componentes que hacen a la configuración del tipo infraccional y destacó que el actor cometió una conducta que se subsumiría en el concepto de culpa, solo pudiendo desvirtuarlo a través de la prueba de la existencia de un error excusable, lo cual no hizo.

A pesar de ello, en lo referido al *quantum* de la sanción aplicada, al no hallar en autos la presencia de antecedentes sumariales, resolvió reducirla al mínimo legal previsto en el tipo infraccional.

Por otro lado, el voto de la minoría, en prieta síntesis, sostuvo que, conforme surgía del informe final de inspección, la renta obtenida por la sociedad había provenido de una sola fuente productora, que era la prestación de servicios en el país y en el exterior; de ahí que no se evidenciaba una operatoria bursátil diversa al objeto específico de la sociedad.

Sostuvo que el resultado obtenido por la venta de los títulos estaba dado por la metodología utilizada para ingresar divisas al país, o bien por las diferencias de cambio originadas en las revaluaciones de facturas de los agentes del exterior.

Por ello, aseveró que los gastos indirectos o de estructura, como los gastos operativos, de administración, dirección y similares, propios de la sociedad, son incurridos con independencia de la obtención de rentas exentas, por lo cual no debieran prorratearse.

En cuanto al cómputo de los pagos a cuenta por parte del Sr. Guerrico, adhirió al voto de la mayoría.

II. Que contra dicha sentencia se alzan conjuntamente la sociedad G. Breuer y el Sr. Guerrico, por un lado, y la representación fiscal, por el otro, interponiendo los recursos de apelación el 25/6/24, siendo concedidos a través del punto 4º de la resolución del 12/7/24.

El memorial de las actrices fue presentado el 29/7/24 y el de la demandada el 30/7/24, las contestaciones fueron presentadas los días 4/2/25 y 23/12/24, respectivamente.

El 1/4/25 se pasaron los autos a resolver.

III. Que, en su memorial, la parte actora —que, como se dijo, incluye a G. Breuer y el Sr. Guerrico— expone los antecedentes que encierra el caso de autos, y señala que el núcleo del debate se ciñe a la procedencia de la aplicación del mecanismo del “prorratio de gastos”, previsto en el primer párrafo in fine del artículo 80 de la ley del gravamen.

Explica que el Fisco nacional ha incorporado “artificialmente” otra fuente de ingresos distinta a la que obtiene la sociedad civil, atribuida a los resultados exentos del pago del impuesto, provenientes de las diferencias de cambio y de los resultados de la venta de títulos.

Declara que si bien el acto de determinación de oficio no profundizó en detalles, del informe final de inspección surge la existencia de dos cuentas de gastos —“Honorarios de Agentes del Exterior” y “Egresos Operativos” (conformada por sueldos, gastos de mantenimiento de oficina y gastos generales, tales como gastos de computación, de comunicaciones, de franqueo, de papelería y útiles de escritorio, suscripciones)—, a cuyo respecto se determinó un incremento de la base de cálculo del resultado de la sociedad, con impacto en la diferencia de impuesto en cabeza del socio Guerrico.

Destaca que le causa agravio el voto de la mayoría del TFN, ya que omitió analizar los planteos oportunamente formulados, llevando a cabo una interpretación errónea de la norma jurídica involucrada.

Practica una exégesis del artículo 80 de la LIG, aseverando que la tesis fiscal se sustentó en la presunta existencia de dos fuentes productoras de rentas, siendo que una de ellas produjo ingresos exentos.

Bajo tal premisa —explica—, surgiría la necesidad de llevar a cabo un prorratio de gastos, respecto de los que no pudieran atribuirse a una fuente particular.

Critica dicho temperamento, aduciendo que el requisito para la aplicación de ese criterio viene dado por la previa comprobación de la presencia de gastos que no pueden ser atribuidos a una fuente productora de renta.

Sostiene asimismo que se ha valorado arbitrariamente la prueba obrante en la causa, ya que las resoluciones apeladas ante el TFN se habían apartado de las conclusiones impresas en el informe final de inspección, sin aportar ninguna referencia probatoria.

Sobre el particular, indica que en los recursos de apelación ante dicho tribunal, tanto la sociedad civil como el socio Guerrico, hicieron saber que la fiscalización había mencionado que la renta provenía de una sola fuente productora.

Destaca que, contrariamente a ello, el voto minoritario reconoció que las rentas eran generadas por una única fuente.

En ese mismo orden de exposiciones, pone de resalto que el voto mayoritario adolece de ambigüedad, formulando referencias tangenciales en busca de argumentos para convalidar los actos apelados.

Cuestiona los actos administrativos y el voto de la mayoría del TFN, al reconocer una actividad financiera especial, únicamente a partir de la circunstancia de no haber transferido los fondos por un medio bancario.

Desconoce que G. Breuer se dedicara a la compra-venta de títulos valores, de manera adicional a su actividad profesional.

Menciona que no existe ninguna diferencia sustancial entre el mecanismo empleado para el ingreso de fondos provenientes del cobro de honorarios, con su alternativa de la transferencia bancaria, con liquidación de divisas al tipo de cambio oficial.

Destaca también que se ha valorado arbitrariamente la prueba obrante en el expediente, centralmente en cuanto a la presentación de las DDJJ rectificativas.

Explica que la rectificación tuvo por objeto evitar una contienda innecesaria, computando ciertos gastos que se podrían considerar directamente vinculados a la negociación de títulos públicos. Empero —destaca—, en la litis se discute otra cosa.

Dice que la sentencia apelada se limitó a reproducir los términos fijados por la norma legal en trato, mas sin preguntarse si los gastos que fueron concretamente señalados en el informe final de inspección podían ser calificados como “gastos que abarcan las actividades de la sociedad en su conjunto, que no puedan ser asignados a un tipo de rentas en particular”.

Señala que el TFN no ha llevado a cabo una tarea intelectual respecto de los denominados “gastos comunes”, definido por la doctrina —que cita— del siguiente modo: “son gastos comunes a ambas clases de ganancias los que no pueden ser identificados, en medida exacta, con una u otra de ellas, o provocados por sus fuentes”. Por ello, asevera que en el caso de autos, debe estarse a lo indicado por la misma doctrina, en el sentido de que: “el principal elemento de juicio para dilucidar si un gasto está vinculado, o no, con una dada ganancia, es el de saber si se hubiera evitado en caso de no existir esa ganancia, o si se vio aumentado por haber existido: una empresa percibe incidentalmente una renta de títulos, comprados con excedentes transitorios de fondos, y esa renta está exenta de impuesto; no cabe atribuir a tal ganancia parte alguna de los gastos de estructura de la empresa, porque esa inversión transitoria no es susceptible de aumentar ni disminuir dichos gastos”.

Acusa que la sentencia apelada no indagó la naturaleza de los pretendidos gastos comunes.

Sostiene que tribunal de grado no estableció racionalmente cuál podría haber sido la influencia de los “egresos operativos” del estudio, para la generación de una diferencia de cambio producida en virtud de una operación de revalorización contable, o para la generación de un resultado generado por el mecanismo de ingreso de los honorarios cobrados en el exterior.

Por todo lo expuesto, peticona que se revoque íntegramente la sentencia apelada, dejándose sin efecto de manera íntegra los actos administrativos oportunamente recurridos.

Cita jurisprudencia y doctrina, mantiene la reserva del caso federal y solicita que se revoque la sentencia apelada, con costas.

IV. Que, de su lado, la demandada se agravia en orden a la reducción del *quantum* de la multa impuesta al contribuyente Guerrico.

Destaca que la sentencia apelada efectuó una arbitraria interpretación de la normativa aplicada y un análisis parcializado de la prueba producida.

Señala que, si bien es cierto que de las constancias del expediente no surge la existencia de antecedentes sumariales del encartado, el TFN erró al sostener que no se llevó a cabo una merituación concreta de los hechos que condujeron al juez administrativo a graduar la multa en un 70% del impuesto omitido. Ello así, indica que en el Dictamen Jurídico N° 040/2019 (DV JUGN), emitido por el Departamento Legal Grandes Contribuyentes Nacionales, se expuso que: “... correspondiendo aplicar la sanción allí prevista conforme las pautas de graduación establecidas en el Anexo II punto 1.1 de la Instrucción General N° 6/2007 (AFIP), esto es en principio, el 70% del gravamen omitido...”.

Acusa que el tribunal realizó una valoración parcial y arbitraria del acto apelado, dado que el juez administrativo hizo mérito expreso de los hechos y circunstancias que lo llevaron graduar la multa en el 70% del impuesto omitido.

Afirma además que la decisión del tribunal reporta una interpretación arbitraria del artículo 45 de la ley 11.683, ya que el artículo 49 prevé la reducción de pleno derecho, al mínimo legal, para los responsables que consintieran la determinación de oficio y no fueren reincidentes en la comisión de las infracciones.

En otro orden, se agravia también por el modo en que fueron impuestas las costas con respecto a la proporción de la multa reducida, argumentando que su parte no ha resultado vencida.

Sostiene que, de tal modo, se ha apartado indebidamente del principio de la derrota que gobierna la materia.

Niega que la previsión contenida en el último párrafo del artículo 184 de la ley de rito fiscal sea óbice a lo que sostiene, toda vez que ese precepto nada dice con relación a la reducción de las multas.

Cita jurisprudencia y doctrina, mantiene la reserva del caso federal y solicita que se revoque la sentencia apelada en lo que es materia de agravios, con costas.

V. Que previo a ingresar al tratamiento de los agravios descriptos, es importante recordar que esta Alzada no se encuentra obligada a seguir a los recurrentes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen a su consideración, sino tan solo aquellas que resulten conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. CSJN, Fallos: 258:304, 262:222, 265:301, 272:225, 278:271, 291:390, 297:140; 301:970; esta Sala, “ACIJ c/ EN- ley 24.240- Mº Planificación proceso de conocimiento”, del 29/5/08; “Multicanal S.A.

y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) amparo ley 16.986”, del 21/5/09; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc Civil c/ EN- Dto 67/10 medida cautelar (autónoma)”, del 21/10/10; “CPACF- Inc. Med. (2-III-11) c/ BCRA- Comunicación “A” 5147 y otro proceso de conocimiento”, del 18/4/11; “Nardelli Moreira Aldo Alberto c/ EN-DNM Disp 1207/11 - Legajo 13975- (S02:9068/11) medida cautelar (autónoma)”, del 25/8/11, “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/14, “Laham, Alberto Elías c/DGI s/Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/15; “Golden Penaut Argentina c/DGI s/Recurso directo de organismo externo”, Causa CAF 72680/2018, del 2/7/19; esta Sala —en su actual integración—, causa CAF 49.932/2015/CA2, “D’Alessandro, Jorge Héctor (TF 33405-I) c/ Dirección General Impositiva Recurso Directo de Organismo Externo”, del 2/5/24).

VI. Asimismo, corresponde recordar que el recurso previsto en el artículo 86 inciso b) de la ley 11.683 otorga carácter limitado a la revisión de esta Cámara, y que, por principio, queda excluido de ella el juicio del Tribunal Fiscal respecto de los extremos de hecho (cfr. CSJN, Fallos: 300:985).

Así pues, “...lo que se encuentra sometido a conocimiento de este tribunal consiste, primeramente, en verificar si se evidencian deficiencias manifiestas en la valoración efectuadas por dicho tribunal. Puesto que, cuando lo decidido por el Tribunal Fiscal de la Nación se apoya en la ponderada valoración del conjunto de elementos probatorios incorporados en el proceso (arg. CSJN, Fallos: 332:357), solo cabe confirmar la decisión recurrida (CSJN, Fallos: 326:2987 y 334:249)” (cfr. esta Cámara, Sala III, “La Luguenze SRL (TF 31.645-I) c/ DGI”, Causa N° 27409/12 del 31/10/12; “Lanusse, Josefina Milagros (TF 34.584-I) c/ DGI”, Causa N° 4502/14 del 29/9/14; “Frigorífico Pilcomayo SRL (TF 24.222-I) c/DGI”, Causa N° 18124/16 del 14/9/17; “Nobleza Piccardo SAICYF (TF 33113-I) c/DGI”, Causa N° 83620/16, del 16/10/18; “Establecimiento Agropecuario Las Tres Marías SA (TF 40.985-I) c/DGI”, Causa N° 72673/18, del 7/5/19, entre otros; esta Sala —en su actual integración—, Causa CAF 47840/2023/CA1, “Sol Frut SA (TF 79199011-I) c/ Dirección General Impositiva Recurso Directo de Organismo Externo”, del 9/5/24).

VII. Que, previo a iniciar el análisis del caso elevado a consideración, resulta imprescindible mencionar que, con posterioridad a que se diera inicio a esta causa en instancia del TFN, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto 824/19, a través del cual reordenó el texto de la ley de impuesto a las ganancias (ley 20.628), alterándose su numeral. Así pues, los entonces artículos 17, 20, 49, 50 y 80 correspondiente al texto ordenado en 1997, pasaron a ser los artículos 23, 26, 53, 54 y 83 del texto ordenado en 2019, respectivamente.

Pues bien, teniendo presente que las partes contendientes y el tribunal de grado se han referido al numeral del texto ordenado en 1997, aquí se hará lo propio, a fin de evitar innecesarios equívocos.

VIII. Que, de inicio, en la causa se han llevado a cabo dos tareas fiscalizadoras diversas, que a la postre derivaron en el dictado de las resoluciones 30/19 y 34/19 (DV DEOBE). La primera tuvo por sujeto a la sociedad civil G. Breuer, la segunda al Sr. Guerrico.

Así pues, por un lado, en el marco de la orden de intervención 1.621.307, se auditó a la sociedad civil, la cual tiene por actividad principal la prestación de “Ser-

vicios Profesionales NCP”, y en cuyo marco explota un estudio jurídico destinado a la obtención de patentes de invención, diseños y modelos industriales, marcas de fábrica y de comercio, y demás derechos de propiedad industrial. Entre sus socios, se encuentra el Sr. Guerrico.

En el informe final de inspección se lee que, a partir de noviembre de 2011, la sociedad civil comenzó a efectuar operaciones de compra-venta de títulos públicos “contra cable” en dólares, a través de un agente de bolsa. En concreto, compraba los títulos en el exterior, debitándose los valores correspondientes directamente de la cuenta que poseía fuera del país, y al día siguiente los vendía en la plaza local, depositándose el obtenido en un banco del país. El origen de los fondos correspondía al cobro de facturas de clientes del exterior.

En el mismo informe se indica que, el 28/11/11, comenzaron a regir medidas oficiales que restringieron el mercado de cambios, obligando a liquidar en el mercado de cambios las exportaciones de servicios; la medida alcanzaba a las exportaciones de servicios prestados por residentes.

La fiscalización sostuvo que las operaciones realizadas por G. Breuer cumplieron con las formalidades para encuadrarlas en la estructura jurídica de compra-venta de títulos públicos argentinos, sin advertirse que tuviera por finalidad la conservación de los títulos con expectativas de cotización en alza para su posterior venta.

Prosiguiendo con este desarrollo, la fiscalización argumentó que la obtención de dichos rendimientos, que estaban exentos en el IG, impactó en el tratamiento de los gastos por parte de la sociedad civil. En lo específico, consideró que debían retraerse la parte de los gastos correspondientes a las rentas exentas, sea a través de su imputación directa o mediante el proceso del prorrateo de gastos.

Por ello, estimó el coeficiente de gastos vinculado con los períodos fiscales 2012 y 2013, resolviendo la sociedad civil presentar las DDJJ rectificativas de dichos períodos fiscales, sin perjuicio de manifestar su disconformidad con el criterio fiscal. Ello motivó el rechazo de la fiscalización —dado el modo en el cual la sociedad aplicó los coeficientes—, dando lugar al dictado de la vista que promovió el procedimiento de determinación de oficio, y finalmente la resolución 30/2019 (DV DEOBE) (antecedentes administrativos, IO 1.621.307, fs. 231/245, 267, 312, 368/371 y 408/423).

Ahora bien, siendo que el IG correspondiente a G. Breuer es afrontado por sus socios —por tratarse de una “sociedad transparente” (LIG, art. 50)—, la fiscalización también llevó a cabo sus labores propias en cabeza de uno de los socios de la sociedad, bajo la orden de intervención 1.039.473.

En esta se adoptaron los elementos descriptos recientemente, sumado a que el socio Guerrico habría computado erróneamente las retenciones y percepciones provenientes de la sociedad, en atención a su participación.

De manera semejante al de G. Breuer, el socio Guerrico presentó DDJJ rectificativas en disconformidad con el criterio fiscal, dictando el juez administrativo la vista que dio lugar al procedimiento de determinación de oficio, culminado con el dictado de la resolución

34/2019 (DV DEOBE) (Informe final de inspección; antecedentes OI 1.039.473, fs. 4455/4459, 4461, 4516/4519 y 4562/4580).

La resolución 30/2019 (DV DEOBE), que impugnó las DDJJ- IG-2012-2013 presentadas por G. Breuer, determinó de oficio el resultado neto final del impuesto atribuible a los socios. La resolución 34/19 (DV DEOBE), impugnó las DDJJ-IG-2012-2013 presentadas por el socio Guerrico, intimándolo al pago del gravamen —tanto en orden a su participación en los resultados de G. Breuer, como a raíz del ajuste realizado en el cómputo de las retenciones y percepciones—, los intereses resarcitorios y la multa aplicada en los términos del artículo 45 de la ley 11.683, graduada en el 70% del impuesto omitido. Ambas resoluciones fueron apeladas ante el TFN.

Iniciado el curso de los procesos contenciosos en la órbita del TFN, el 22/8/22 se resolvió acumular ambas actuaciones.

IX. Que, de lo sucintamente descripto, de consuno con las argumentaciones esgrimidas por las partes en sus respectivas presentaciones, se desprende que las cuestiones que a esta Alzada le corresponde atender, son las siguientes:

(a) Si se ajusta a derecho el ajuste practicado por el fisco nacional, respecto de los gastos deducidos por la sociedad civil G. Brauer; ello, de suyo, impacta en la obligación tributaria en cabeza del socio Guerrico.

(b) La reducción del *quantum* de la multa impuesta al Sr. Guerrico.

(c) En su caso, la reliquidación de la deuda.

(d) El régimen de las costas del proceso.

(e) Las apelaciones interpuestas contra las regulaciones de honorarios practicadas por el TFN.

Por el contrario, no forma parte de esta investigación —por no haber sido materia de agravios—, el ajuste practicado en cabeza del Sr. Guerrico, respecto del cómputo de las retenciones y percepciones; la aplicación de la multa en cabeza de este último, ni tampoco lo concerniente al planteo de inconstitucionalidad parcial oportunamente articulado por la parte actora, que fuera rechazado por el tribunal de grado.

X. Que, en función de lo enunciado en el considerando precedente, corresponde comenzar con el primero de los asuntos enunciados.

Las posiciones asumidas por las partes se reducen a lo siguiente:

Para G. Breuer y el socio Guerrico, no corresponde imputar ni prorratear los gastos incurridos por la sociedad civil, dado que todos los ingresos fueron obtenidos por una única fuente, correspondiente a los servicios profesionales prestados por la firma. De manera adicional, niegan que se dedicaran a la compraventa de títulos valores. Esta tesis solo fue recogida por el voto minoritario del TFN.

Para el Fisco nacional, la sociedad obtuvo ingresos gravados y exentos; estos últimos provenientes de las operaciones de compra-venta de títulos valores y diferencias de cambio positivas. Esta circunstancia acti-

varía la necesidad de diferenciar los gastos deducibles de los no deducibles. Esta tesis fue convalidada por la mayoría del TFN.

Vale agregar que no se encuentra en discusión que la sociedad civil obtiene rentas gravadas de la cuarta categoría (LIG, art. 49) y rentas exentas (LIG, art. 20).

Al sustentarse cada una de las posturas descriptas, se invocaron los artículos 17 y 80 de la ley del impuesto, referidos al cálculo que permite arribar a la renta neta.

Los preceptos establecen lo siguiente: “Para establecer la ganancia neta se restarán de la ganancia bruta los gastos necesarios para obtenerla o, en su caso, mantener y conservar la fuente, cuya deducción admita esta ley, en la forma que la misma disponga” (art. 17).

Por su parte: “Los gastos cuya deducción admite esta ley, con las restricciones expresas contenidas en ella, son los efectuados para obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas por este impuesto y se restarán de las ganancias producidas por la fuente que las origina. Cuando los gastos se efectúen con el objeto de obtener, mantener y conservar ganancias gravadas, exentas y/o no gravadas, generadas por distintas fuentes productoras, la deducción se hará de las ganancias brutas que produce cada una de ellas en la parte o proporción respectiva. Cuando medien razones prácticas, y siempre que con ello no se altere el monto del impuesto a pagar, se admitirá que el total de uno o más gastos se deduzca de una de las fuentes productoras” (art. 80).

XI. Que, en rigor, luce evidente que el núcleo del diferendo no se ubica en la interpretación de los preceptos descriptos, sino en la subsunción del caso de autos en sus términos.

Es decir, la letra de la ley de gravamen no ofrece dificultades, lo que provoca la discordia es la calificación de los hechos.

En efecto, las partes contienden acerca de si las ganancias percibidas por la sociedad civil —gravada y exenta—, repercuten en el régimen de deducibilidad de los gastos necesarios para obtenerlas, de conformidad con lo prescripto en el plexo normativo.

Lo expuesto permite comprender que, en sentido estricto, la investigación debe focalizarse en las operaciones económicas involucradas, como también en las características propias del sujeto que las realizó.

XII. Que las partes son contestes en que G. Breuer, en ejercicio de su actividad, prestó servicios a sujetos no residentes, obteniendo por ello retribuciones en moneda extranjera, en el exterior.

A partir de noviembre de 2011 comenzó a ingresar esos valores al país, a través de una operatoria bursátil que le reportó dos clases de beneficios: uno, derivado de la propia operación de compra-venta de títulos, y otro, por las diferencias de cambio positivas en el valor de las monedas.

Descripto así el cuadro, denota relevancia el hecho de que las operaciones bursátiles realizadas por la sociedad tuvieron por finalidad el ingreso al país del producido de su actividad profesional, desarrollada en el exterior, sin perjuicio de que ello le reportara algún beneficio adicional.

Es que, siendo que la sociedad tiene su sede en el país, torna natural y necesario que ingrese los valores generados en el exterior, por su actividad profesional.

Nótese que, si la sociedad no llevara a cabo dicha tarea, las ganancias no ingresarían a la plaza local, lo cual, fácil es colegir, afectaría su funcionamiento y la consecuente obtención de rentas (arg. de CSJN, “Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Loma Negra CIASA c/ Dirección General Impositiva recurso directo de organismo externo”, del 27/8/24, Considerando 7º).

En suma, a partir de este razonamiento se colige que asiste razón a las apelantes, al predicar que los gastos de la sociedad se vinculan con una única fuente productora de rentas. De ello se sigue que los gastos incurridos para ingresar las retribuciones obtenidas en el extranjero, producto de la actividad que conforma el objeto de la sociedad civil, al revestir el carácter de necesarios, deben ser deducidos de la renta bruta percibida (cfr., LIG, arts. 17 y 80).

Refuerza este entendimiento la circunstancia de que la sociedad actora comenzó a realizar la operatoria en trato, a partir de la implementación de medidas restrictivas en el mercado de cambios, sumado a que la compra y venta de los títulos se materializara con solo un día de diferencia; ello permite comprender que el objeto no fue especulativo, sino operativo.

Por todo lo hasta aquí expuesto, se concluye que, asistiendo razón a las actoras, los gastos relacionados con las operaciones de ingreso de valores al país —objeto ajuste en autos—, deben ser incluidos en el cálculo de la ganancia neta sujeta a impuesto, como gastos deducibles. Esto equivale decir que se revoca la sentencia en este particular aspecto.

En mérito de lo que se resuelve, tornase innecesario examinar si dichos gastos debían imputarse directamente a las rentas exentas, o bien a través del régimen del prorrateo, que también enfrentó a las partes.

XIII. Que, en cuanto a la reducción de la multa impuesta por el fisco nacional al Sr. Guerrico —punto (b) del Considerando X—, se estima que los agravios de la demandada no introducen ningún argumento idóneo para apartarse de lo resuelto por el TFN.

En efecto, las expresiones denotan tan solo una disconformidad con aquel criterio, desatendiendo el mandato impreso por el legislador en el artículo 265 del CPCCN, el cual determina que el escrito de expresión de agravios debe contener una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que se considere equivocada, trasluciendo una exposición técnica y jurídica, dotada de un análisis serio, razonado y crítico de la resolución apelada, idónea para conmovierla (v. esta Sala, *in re* “Fleitas, Juan Avelino y otros c/ EN-M. Seguridad-GN Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.”, Causa CAF 45090/2015, del 14/5/19; “Edesa SA c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, Causa CAF 62055/2019, del 3/3/21; “Wintershall SA (TF 31510-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, Causa CAF 5262/2023, del 3/8/23 y “Tenk SA (TF 110109100-I) c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, Causa CAF 2030/2023/CA2, del 5/12/24, entre otros).

Sobre el particular, la mera referencia y transcripción de un dictamen jurídico, emitido por un área de

ARCA, no alcanzan para cumplimentar la manda legal descripta.

Por lo expuesto en este espacio, corresponde confirmar la sentencia apelada, en cuanto redujo el *quantum* de la multa aplicada al Sr. Guerrico.

XIV. Que, teniendo en cuenta el modo en que aquí se resuelve, corresponderá practicar una reliquidación de la deuda que recae en cabeza del Sr. Guerrico, la cual deberá incluir el IG-2012-2013, únicamente en la parte correspondiente a las retenciones y percepciones ajustadas, con más los intereses resarcitorios y la multa aplicada, en sus valores proporcionales.

Para ello, el TFN deberá adoptar las medidas del caso, conforme con lo normado en el artículo 187 de la ley 11.683.

XV. Que, en cuanto a las costas del proceso, corresponde imponer las de ambas instancias en el orden causado, atendiendo a los vencimientos parciales y mutuos en las cuestiones tratadas en el pleito (cfr. arts. 68, segundo párrafo y 71 del CPCCN).

XVI. Que, por último, en orden a las regulaciones de honorarios practicadas por el TFN los días 12/7/24 y 6/9/24, que fueron apeladas por la actora; atento al modo en que se resuelve, corresponde dejarlas sin efecto sin efecto, tornándose inoficioso el tratamiento de los agravios de la apelante.

Por todo lo expuesto, *resuelve*: 1º) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, revocar parcialmente la sentencia apelada, únicamente con respecto a la deducibilidad de los gastos por parte de la sociedad civil G. Breuer (cfr. Considerandos X a XII). 2º) Rechazar el recurso de apelación deducido por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios (cfr. Considerando XIII). 3º) Imponer las costas del proceso en el orden causado (cfr. Considerando XV). 4º) Dejar sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas por el TFN.

Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes citados en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que —por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala— suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 3/25 de esta Cámara.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase. — Sergio G. Fernández. — Jorge E. Morán.

Actualización de la cuota alimentaria

Índice de precios al consumidor.

La cuota alimentaria debe actualizarse trimestralmente según el Índice de Precios al Consumidor que informe el INDEC a partir de la sentencia de primera instancia, pues, por el proceso inflacionario que se viene registrando en el país, este mecanismo permite mantener la vigencia de la pensión y evitar su detrimento. Este sistema de reajuste resulta adecuado para evitar la sucesiva promoción de

diferentes incidentes de aumento de cuota alimentaria y, al mismo tiempo, impide poner en peligro la percepción de la cuota misma, que podría darse al imponer una obligación excesivamente onerosa a cargo del alimentante.

CNCiv., sala C, 22/09/2025. - G., N. I. c. B., N. E. alimentos: modificación.

[Cita on line: TR LALEY AR/JUR/106116/2025]

Costas

Al demandado.

2ª Instancia.- Buenos Aires, septiembre 22 de 2025.

Considerando: I. La sentencia de primera instancia del 24/04/2025 hizo lugar a la demanda y fijo la cuota alimentaria que el Sr. N. E. B. deberá abonar en favor de su hija L. B. G. (n. 19/12/2012) en la suma mensual de pesos cuatrocientos mil (\$400.000), más la obra social prepa y el proporcional de los gastos de alquiler, como ya tenían acordado entre las partes.

Asimismo, regiría retroactivamente a la fecha de la mediación, es decir desde el 19/02/2024.

En otro orden, determinó que, para el cálculo de intereses por alimentos adeudados que pudieran corresponder, deberá aplicarse desde la fecha de mediación hasta el pronunciamiento de grado (24/04/2025), la tasa del 8 por ciento anual como tasa pura y, desde la sentencia definitiva y hasta el efectivo pago, a la tasa activa carter general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.

Las costas fueron impuestas al demandado, de conformidad con el principio general del Art. 68, del Cód. Procesal.

II. Contra lo así decidido, se alzaron la actora, el demandado y el Ministerio Público.

La actora presentó el respectivo memorial el 15/05/2025, cuyo traslado fue contestado por el demandado el 24/04/2025. En tanto que los fundamentos del recurso del demandado fueron contestados por la actora el 27/05/2025.

La Sra. Defensora de Menores de Cámara, a su turno, fundó el recurso interpuesto por la representante del Ministerio Pupilar en primera instancia y adhirió a los argumentos expuestos por la parte actora. El traslado respectivo no fue contestado por el demandado.

La actora se queja de la decisión apelada por cuanto entiende que la cuota alimentaria fijada en la instancia anterior resulta insuficiente porque no refleja la inflación acumulada desde 2021, además de eliminar obligaciones previamente pactadas como ser: 50% de gastos en salud, educación, actividades extracurriculares, etc.

Se agravia, también, de que la sentencia no ha incluido un sistema de actualización periódica de la obligación alimentaria, de la errónea valoración de la prueba aportada en relación a los gastos mensuales de la niña L. y de la situación económica y de salud de la progenitora

Por último, alude a un error en la sentencia respecto del nombre de la niña L.

El demandado, en cambio, critica por elevada la cuota establecida en la instancia de grado si se la compara con sus ingresos y afirma que cumplir con ella lo llevaría al endeudamiento forzado, violando el principio de proporcionalidad y subsistencia digna (arts. 658 y 659 Cód. Civ. y Com. de la Nación).

Desde otro lado, señala que no tuvo en cuenta el tiempo que dedica a las tareas de cuidado de su hija, lo que reduce su disponibilidad para trabajar horas extra o tener un segundo empleo.

Destaca que los inmuebles que se encuentran a su nombre fueron comprados por sus padres, quienes los habitan; que no generan renta y están declaradas como bien de familia. Por lo tanto, no son patrimonio disponible. En el caso del automóvil (Volkswagen Virtus 2018), afirma que lo usa para trabajo y traslados de su hija.

Aclara que las tarjetas de crédito “Business” que posee son extensiones corporativas de empresas familiares. No son de su titularidad, ni reflejan su capacidad económica.

Asevera que se ha omitido considerar los ingresos por subsidios del Estado que percibe la actora.

En otro orden, se queja de la retroactividad de la obligación alimentaria decidida en autos, pues la demanda se interpuso el 16/02/2024 y el Art. 669, del Cód. Civ. y Com. de la Nación, establece que la obligación alimentaria se debe desde la demanda.

Señala, además, que los intereses impuestos (8% anual desde la mora hasta la sentencia) resultan abusivos, puesto que no hubo mora voluntaria.

A lo dicho, agrega que no se han contemplado los gastos directos que realiza por la niña desde 2023, tales como escolaridad, salud, ropa, salidas, etc.; que superan ampliamente la cuota pactada.

III. En primer lugar, corresponde tener por aclarada la parte dispositiva de la sentencia de grado en el sentido que el nombre correcto de la niña es “L.” y no “L.”.

Seguidamente, con relación al pedido de deserción del recurso solicitado por el progenitor, se recuerda que, en la sustanciación de la apelación, el cumplimiento de sus requisitos debe ponderarse con tolerancia, mediante una interpretación amplia que los tenga por cumplidos aun frente a la precariedad de la crítica del fallo apelado.

Tal directiva tiende a la armonía en el cumplimiento de los requisitos legales y la garantía de defensa en juicio, delimitando restrictivamente el ámbito de las sanciones que importan la pérdida o caducidad de los derechos del apelante.

Teniendo en cuenta ello, dado que el memorial de agravios de la actora satisface las exigencias del art. 265 del Código Procesal; no se admitirá el planteo formulado por el demandado.

Ello, sin perjuicio de recordar que el Tribunal no se encuentra obligado a seguir a las partes en todos sus argumentos sino sólo en aquellos que considera conducentes al esclarecimiento del litigio. Es decir, no tiene

el deber de tratar todas y cada una de sus argumentaciones, sino tan solo las que estime que poseen relevancia para sustentar la decisión (CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 310:267, entre otros).

Por otra parte, es preciso recordar que, concedido en relación el recurso de apelación, el tribunal debe fallar, en principio, teniendo en cuenta las actuaciones producidas en primera instancia, sin que puedan alegarse hechos nuevos, agregarse documentos o, consecuentemente, abrirse la causa a prueba, salvo las potestades instructorias que la ley reserva al órgano jurisdiccional (CNCiv, Sala C, 21/05/1996, LA LEY, 1997-A, 371). De manera que no se tendrá en cuenta la documentación acompañada por el demandado en ocasión de acompañar el memorial de agravios.

IV. Es dable destacar que la obligación alimentaria a favor de los hijos menores tiene carácter legal, pues es un deber derivado de la responsabilidad parental (Arts. 646 —inc. a)—, 658, 659 y concordantes del Cód. Civ. y Com. de la Nación) y como tal ineludible para sus progenitores hasta que alcancen la edad de 21 años (conf. Art. 658 del ordenamiento citado). El mencionado Art. 646 del Cód. Civ. y Com. de la Nación, en su inc. a), establece que son deberes de los progenitores cuidar del hijo/a, convivir con él/ella, prestarle alimentos y educarlos, y por su parte el Art. 658 del mismo ordenamiento legal, establece que ambos progenitores tienen la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna, por lo que es ajustado a derecho tener en cuenta la capacidad económica de los padres.

De tal modo, la responsabilidad parental importa una función en cuyo ejercicio los progenitores deberán proteger y formar integralmente a sus hijos, velando permanentemente por su interés y propiciando su pleno desarrollo como personas (CNCiv., Sala J, 19/04/2011, R: 569.195; “C. N. L. c. C. E. E. aumento de cuota alimentaria”).

Por su parte, el art. 27, inc. 2, de la Convención sobre los Derechos del Niño —de jerarquía constitucional—, establece que a los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad de proporcionar, dentro de sus posibilidades económicas, las condiciones de vida que sean imprescindibles para su desarrollo.

Ahora bien, para la fijación del monto de la cuota alimentaria, el principio del interés superior del niño, niña o adolescente impone a jueces y juezas estimar el estado de necesidad en función de la edad y sexo del alimentista y de las condiciones de vida familiares a fin de determinarlo en términos concretos. Al momento de sentenciar, debe apreciarse la concurrencia de los requisitos de la obligación alimentaria en armonía con el principio del interés superior aludido.

Sobre el contenido de la prestación alimentaria, es necesario recordar que, según una primera lectura de los textos que la consagran, la obligación de prestar alimentos comprende la satisfacción de las necesidades de manutención, de educación, de esparcimiento, vestimenta, habitación y asistencia, al igual que los gastos por enfermedad y las erogaciones necesarias para adquirir una profesión u oficio (cfr. Art. 659 del Cód. Civ. y Com. de la Nación).

Se trata, en síntesis, de los rubros básicos para el desarrollo psicofísico de los niños, niñas y adolescentes (cfr. AA.VV., “Código Civil y Comercial de la Nación co-

mentado Tratado exegético”, Alterini, J. H. [director], 2ª edic. act. y aumentada, La Ley, t. 3, p. 899 y ss.), que traducen el contenido de los derechos de la infancia, los cuales comprenden el derecho a la vida, a la integridad psicofísica, a la salud, a la educación y al desarrollo (cfr. CNCiv., Sala G, en autos “G., R. M. c. L., L. alimentos”, decisión del 11/03/2019).

A su vez, ante planteos de la naturaleza de los que esta disputa exhibe, corresponde partir del reconocimiento de que la obligación alimentaria es esencialmente variable y es indeterminada en el tiempo, porque no se puede establecer de antemano su duración ni tampoco en forma definitiva su cuantía, que siempre estará supeditada a los presupuestos de procedencia (cfr. CNCiv., Sala C, “C., S. F. c. M. G., L. D. alimentos”, del 11/05/2021; Kemelmajer de Carlucci, Herrera y Lloveras, “Tratado de Derecho de Familia”, Rubinzal Culzoni, T. II, p. 371).

Al mismo tiempo, entendemos apropiado subrayar que, para la determinación del alcance de la participación de los padres en la satisfacción de la prestación alimentaria, la que debe ser suficiente para cubrir las necesidades del desarrollo de los hijos, como regla general, interesa la condición como la fortuna de ambos progenitores, pues sobre ellos recae, aun cuando el cuidado personal esté a cargo de uno solo en forma exclusiva o primordial (artículos 658 y 659 del Cód. Civil y Comercial).

Incluso, la circunstancia de que las necesidades de los hijos se encuentren de manera ocasional satisfechas por el padre o la madre, el otro no queda eximido de su deber alimentario (cfr. AA.VV., “Código Civil Comercial comentado. Tratado exegético”, 2ª edic. act. y ampliada, Alterini [director], La Ley, t. III, p. 776).

Entonces, para establecer de manera estimativa su cuantía, constituyen parámetros y factores generales a tener en cuenta los ingresos pecuniarios del alimentante como su capacidad económica y los requerimientos asistenciales del destinatario de la prestación, al igual que el nivel de vida que, en su caso, llevaba el alimentado o la alimentada en el núcleo de la familia (cfr. Bossert, Gustavo A., “Régimen jurídico de los alimentos. Cónyuges, hijos menores y parientes. Aspectos sustanciales y procesales”, Astrea, Buenos Aires, 1993, p. 199 y ss.).

Sin embargo, deben formularse dos advertencias ineludibles que permiten matizar lo anterior. En primer lugar, no debe perderse de vista que, aun cuando la obligación de alimentos gravita solidariamente tanto sobre el padre como la madre, cuando uno de ellos efectúa a diario una contribución en especie, a cuyo cargo se encuentra el ejercicio del cuidado y la supervisión directa de los hijos, le corresponde al otro progenitor proveer a las necesidades de los alimentados en mayor proporción, dado que tal tarea, si fuera asumida por un tercero, sería valuada económicamente (cfr. CNCiv., Sala C, “Incidente N° 2 - L. N. c. Z. incidente civil”, del 23/04/2021).

Según esta perspectiva, aunque el Art. 646 —inc. a)— del Cód. Civ. y Com. de la Nación no distingue entre padre y madre al establecer la obligación de alimentar, criar y educar a los hijos conforme a su condición y fortuna, es necesario ponderar las tareas cotidianas que se realizan para ese cuidado, las cuales reflejan un valor económico y constituyen un aporte a su manutención (cfr. Art. 660, del Cód. Civ. y Com. de la Nación). Precisamente, el cuidado personal y su valor económico es

uno de los supuestos de pago de la obligación alimentaria en especie que prevé el Código.

A partir de tal enfoque, por más que la prestación de alimentos comprenda por igual al padre y a la madre, en su determinación concreta debe computarse las contribuciones del progenitor que se encuentra al cuidado del hijo o hija en común que, sin un específico contenido económico, sirven para cubrir múltiples requerimientos de los alimentados (aseo, atención, limpieza, comidas, etc.), dado que importan una inversión de tiempo y disminuyen las posibilidades de generar mayores ingresos a quien los brinda (cfr. CNCiv., Sala C, R. 566.481 del 30/11/2010; íd., íd., R. 596.953 del 07/05/2012; íd., íd., “L., M. L. c. L., L. C. alimentos”, del 26/05/2020).

Por eso, a menos que medie otra forma de compensación, cuando uno de los progenitores ejerce el cuidado de los hijos en forma exclusiva, corresponde una mayor contribución del progenitor no conviviente que restablezca el equilibrio del esfuerzo puesto al servicio de los necesitados.

En punto al nivel de los ingresos de los padres, aunque en ciertos casos son significativos para dirimir los asuntos en un sentido o en otro (cfr. Zannoni, E. A., “Manual de Derecho de Familia”, Astrea, T. II, ps. 726 y 729; Azpiri, J. O., “Derecho de familia”, 2ª edic., Hammurabi, p. 410), no constituye el parámetro dirimente para conocer los límites ni el contenido de la obligación alimentaria que requiere el adecuado desarrollo de los niños y niñas que se hallen bajo el cuidado de los adultos, ya que los requerimientos de los alimentados se encuentran relacionados con las pautas que descriptivamente enuncia la disposición del artículo 659 al referir a “la satisfacción de las necesidades de los hijos de manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación asistencia, gastos por enfermedad y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio”, es decir, aquellas condiciones elementales para el desarrollo adecuado de los niños y niñas, cuyo interés debe prevalecer (cfr. Arts. 3.1, 18.1, 24.1 y 27.1 de la Convención de los Derechos de los Niños y Arts. 7 y ss. de la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes), incluso cuando se antepongan al de los padres (cfr. CSJN, Fallos: 328:2870).

Por eso, como se tiene entendido, aun cuando es cierto que los padres deben contribuir al sostenimiento de sus hijos e hijas según su condición y fortuna (cfr. Art. 658 del Cód. Civil y Comercial), con la misma seguridad merece expresarse que, de conformidad con las circunstancias de cada caso, incumbe a los alimentantes extremar todos los esfuerzos a su alcance para que sus hijas e hijos lleven un nivel de vida digno que satisfaga mínimamente su derecho humano alimentario.

En consecuencia, salvo situaciones puntuales, de aplicación restrictiva, el cumplimiento de la obligación alimentaria trasciende la situación económica transitoria del alimentante, quien tampoco se liberaría de ella a raíz de circunstancias no definitivas que solo incidan de manera temporal o pasajera en la obtención de los medios para solventarlos, toda vez que los padres deben arbitrar cada una de las medidas necesarias para efectivizarla. Por ello, no sería válido para excusar su cumplimiento la insuficiencia de los ingresos actuales o alguna incapacidad provisional para procurarlos (cfr. CNCiv., Sala C, en autos “A., R. I. c. B., E. S. art. 250 CPC - incidente familia”, 03/06/2021).

En línea con esto, cabe referir que, para la fijación del monto de la cuota alimentaria, no es indispensable la demostración exacta, mediante prueba directa, de la capacidad económica del obligado, ya que, para su apreciación, bastan las presunciones que den una idea aproximada de dicho caudal (cfr. CNCiv., Sala C, “G., P. D. c. L., D. G. alimentos: modificación”, del 07/05/2020 y sus citas; Azpiri, J. O., “Derecho de familia”, 2ª edic., Hammurabi, p. 275), a lo que se agrega que, cuando se indaga la medida de las posibilidades de uno de los litigantes, quién sino él se encuentra en las mejores condiciones para proporcionar los elementos de juicio para determinarla y suministrar las explicaciones correspondientes.

Es propicio recordar en este punto que el estudio de problemas relativos a créditos de naturaleza alimentaria exige una consideración particularmente cuidadosa a favor de los derechos de los beneficiarios, por cuanto, en definitiva, gozan de protección constitucional (cfr. CSJN, Fallos: 323:1122).

Según se ve, incumbe a los progenitores el deber de proveer a la asistencia del hijo menor y, para ello, deben colocar al servicio de ese cometido todos los esfuerzos que resulten necesarios y realizar trabajos productivos, sin que puedan excusarse del cumplimiento de su obligación alimentaria invocando falta de trabajo o de ingresos suficientes, cuando ello no se debe a imposibilidades o dificultades prácticamente insalvables (cfr. CNCiv., Sala C, “R. G. c. F. M. alimentos: modificación”, del 04/05/2021, entre otros).

En la especie, se encuentra fuera de discusión que la niña se encuentra al cuidado diario de su progenitora. Por otro lado, si bien el demandado acompañó recibos de salario por su trabajo en relación de dependencia, que dan cuenta de ingresos inferiores a la cuota alimentaria cuestionada, lo cierto es que tales ingresos no se condicen con el nivel de vida del alimentante. Vale recordar que el progenitor demandado es propietario de varios inmuebles, de un automotor y ha realizado varios viajes al extranjero.

Desde otro lado, los desembolsos que denuncia haber realizado el progenitor para cubrir necesidades de la hija menor de edad no pueden ser considerados como parte de la cuota alimentaria tal como pretende; sino que dan cuenta de simples liberalidades a favor de su hija, insusceptibles de ser debitadas de la prestación dineraria establecida, pues no representan sino la generosa dispensa de un bien sin esperar recompensa en el sentido clásico de liberalidad.

Conforme a las pautas reseñadas precedentemente y teniendo en cuenta las necesidades de la alimentista, se comparten los argumentos expresados por la actora y la Sra. Defensora de Menores de Cámara, en cuanto a que el monto de la cuota que fijado en la instancia anterior aparece insuficiente.

Por todo ello, corresponde elevar la cuota alimentaria a la suma la suma de pesos quinientos ochenta mil (\$580.000), sin perjuicio de las restantes prestaciones asumidas en el último acuerdo celebrado entre las partes, el que mantendrá su vigencia en la medida que no resulte modificado por este pronunciamiento.

V. En cuanto a los agravios formulados por la actora respecto al mecanismo de actualización de la cuota alimentaria; cabe recordar que, en este punto, la jurisprudencia ha sostenido que, incluso de oficio, por apli-

cación del art. 163, inc. 6º, del Cód. Proc. Civ. y Com., los jueces pueden tener en cuenta los procesos inflacionarios, por tratarse de hechos modificativos de la situación jurídica, producidos durante la sustanciación del juicio.

Establecido ello, y a fin de brindar una mejor respuesta al derecho esencial alimentario del beneficiario, se han admitido distintos sistemas para mantener indemne, en la mayor medida posible, la obligación alimentaria, a cuyo efecto esta Sala entiende que, en razón del proceso inflacionario que se viene registrando en la República Argentina, que es de público y notorio conocimiento, con el fin de evitar la sucesiva promoción de diferentes incidentes de aumento de cuota alimentaria y con el objeto de mantener la vigencia de la pensión, corresponde admitir la queja de la accionante, y disponer que la contribución se reajuste en forma trimestral.

De tal modo, a fin de evitar —en primer término— el detrimento de la integridad de la cuota alimentaria y, por otra parte, poner en peligro la percepción de la cuota misma, que podría darse al imponer una obligación excesivamente onerosa a cargo del alimentante; es que habrá de aplicarse una actualización en forma trimestral, según el “IPC” (Índice de precios consumidor) que informe el “INDEC”, comenzando su aplicación a partir de la fecha de la sentencia apelada (25/04/2025).

VI. Con relación a las quejas de la demandada por la retroactividad de la obligación alimentaria a la fecha mediación; este tribunal tiene dicho que, si bien el Art. 669, del Cód. Civ. y Com. de la Nación, es claro cuando establece que los alimentos se deben desde el día de la demanda; no puede dejar de valorarse que la mediación resulta un trámite obligatorio de carácter previo al inicio del proceso y, por ello, constituye un requisito de admisibilidad de la demanda. De ahí, que resulte adecuado fijar los alimentos a la fecha del trámite de mediación, tal como lo dispuso el Sr. magistrado de grado (Lorenzetti, R. L., “Código Civil y Comercial de la Nación Comentado”, Ed. Rubinzal - Culzoni, TºIV, p. 448; CNCiv., Sala C, “D. R., J. P. c. C., M. L. Alimentos” —Expte. N° 45667/2015—, del 10/04/2019).

VII. En lo relativo a los intereses moratorios, no corresponde admitir la pretensión del demandado apelante pues, para mantener incólume el capital de condena corresponde la aplicación de intereses que —en un reclamo alimentario como el de autos— deben

calcularse desde que cada cuota es debida, es decir desde que se produjo la mora de cada período y hasta la fecha en que quedó determinada la pensión alimentaria (CNCiv., Sala C, R.564.133, del 09/11/2010).

Ahora bien, en cuanto a la tasa de interés, tiene dicho esta Sala que, si bien no se desconoce que el Art. 552, del Cód. Civ. y Com. de la Nación, prevé expresamente los intereses aplicables a los incumplimientos en los casos de sumas debidas por alimentos estableciendo que se devengarán a una tasa de interés equivalente a la más alta que cobran los bancos a sus clientes, según las reglamentaciones del Banco Central; sin embargo, considerando que los intereses que aplica la Sala también están dentro de los que resulta la *ratio* más alta, es que corresponde fijar, desde la etapa de mediación hasta la sentencia que reconoce los alimentos, a la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina, y desde entonces hasta el pago efectivo, la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (CNCiv., Sala J, R. 362.288, “C., L. N. y otros c. S., L. E. alimentos” del 06/12/2010; id., Sala C, “J., S. M. c. N., C. G. Alimentos” —73270/2022—, del 28/12/2023; id., id., “C., A. S. y otros c. B., R. Alimentos” —19742/2015—, del 29/04/2024).

Ahora bien, la congruencia es un principio consecuencial que deriva del dispositivo y consiste en la exigencia de que medie identidad entre la materia, partes y hechos de una litis incidental o sustantiva y lo resuelto por la decisión jurisdiccional que la dirima. Este principio procura evitar cualquier eventual exceso de autoridad de oficio, pudiendo ser la incongruencia subjetiva, objetiva o respecto del material fáctico analizado en la sentencia. En la alzada, en tanto, el principio se exterioriza en la vigencia de los aforismos: *tantum devolutum quantum appellatum* como en la *reformatio in peius* (conf. Fernández Balbis, Amalia, “El principio de congruencia. La omisión del reclamo de intereses. La reparación integral del daño. La propuesta. Conclusión”, TR LALEY AR/DOC/3050/2011). Es decir, que este principio impone que la sentencia deba ajustarse a los términos en que quedara trabada la litis, según lo expuesto en los escritos de demanda y contestación y sus respectivas respuestas, estando vedado al juez el resolver distinto o más allá de lo pedido.

De lo contrario, se afecta el principio constitucional de defensa en juicio (CNCiv., Sala C, *in re* “G., N. c. G., J. aumento de cuota alimentaria”, del 05/02/2015 y sus citas).

En el caso, toda vez que la actora no se agravio de la tasa de interés moratoria establecida en la sentencia y que esta no resulta elevada a tenor del criterio seguido por este Tribunal; corresponde confirmar este aspecto de la resolución apelada.

VIII. Por último, corresponde pronunciarse con relación al modo en que han sido impuestas las costas.

Sobre este aspecto tiene dicho esta Sala que las costas recaen sobre el alimentante, aun cuando la petición no prospere en toda su extensión y la cuota sea fijada en una medida inferior a la requerida, por cuanto en los juicios de alimentos, salvo excepciones puntuales, la imposición al demandado está determinada por la naturaleza del pleito, ya que admitir lo contrario significaría hacer recaer el importe de ellas sobre las cuotas fijadas, quedando así desvirtuada la finalidad de la obligación (cfr. CNCiv., Sala C, “Incidente N° 1 G., N. M. c. G. P., J. F. incidente familia”, del 28/11/2018; Loutayf Ranea, R. C., “Condena en costas en el proceso civil”, Astrea, p. 427 y ss. Reimundín, R., “La condena en costas en el proceso civil”, Víctor P. de Zavala, ps. 134/5; Gozáini, O. A., “Costas procesales”, 3ª edición, Ediar, v. 2, p. 687 y ss.).

En efecto, esta Sala participa del temperamento en función del cual la característica esencial del proceso alimentario, tales gastos quedan a cargo del alimentante para no hacer recaer su importe en la pensión fijada (cfr. CNCiv., Sala C, “R., C. c. A., M. alimentos”, del 29/10/2009 y sus citas; id., id., “L., M. L. c. L., L. C. alimentos”, del 26/05/2020).

Por ello, no serán admitidas las quejas de la demandada y se confirmará lo decidido sobre el punto en la instancia anterior.

Por todo lo expresado, en función de las circunstancias enunciadas y de conformidad con lo dictaminado por la Sra. Defensora de Menores de Cámara, se resuelve: Modificar la sentencia apelada en los términos que resultan de los considerandos III, IV y V de la presente, confirmándola en todo lo demás que decide y fue objeto de agravios. Las costas de alzada quedan a cargo del demandado, por resultar sustancialmente vencido (Arts. 68 y 69, del Cód. Procesal). Notifíquese electrónicamente a las partes y a la Sra. Defensora de Menores de Cámara en los términos previstos por la Acordada 38/13 de la CSJN. Oportunamente, devuélvase. — Juan M. Converset. — Omar L. Díaz Solimine. — Pablo Tripoli.

Edictos

Ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 10, Secretaría N° 20, sito en Libertad 731 9º Piso de esta ciudad, tramita el pedido de ciudadanía argentina de la Sra. CYNTHIA RINI LUZMILA TOHALINO UGARTE de nacionalidad peruana con DNI N° 94.528.217 según el expediente

“TOHALINO UGARTE, CYNTHIA RINI LUZMILA SOLICITUD DE CARTA DE Ciudadanía” Exp. N° 19345/2023. Por ello cualquier persona que tuviere conocimiento de algún acontecimiento que estimara podría obstar a dicha concesión, deberá hacerlo saber a este Juzgado. Buenos Aires, 20 de febrero de 2024

Matías M. Abraham, sec. LA LEY: I. 06/11/25 V. 07/11/25

Ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 10, Secretaría N° 20, sito en Libertad 731 9º Piso de esta ciudad, tramita el pedido de ciudadanía argentina del Sr. LEIVIS

MIGUEL CORRALES GÓMEZ de nacionalidad venezolana con DNI 95.942.603 según el expediente “CORRALES GÓMEZ, LEIVIS MIGUEL SOLICITUD DE CARTA DE CIUDADANÍA” Exp. N° 8176/2025. Por ello cualquier persona que tuviere conocimiento de algún acontecimiento que estimara podría obstar a dicha concesión,

deberá hacerlo saber a este Juzgado. Publíquese por dos días

Buenos Aires, 4 de julio de 2025
Matías M. Abraham, sec.
LA LEY: I. 06/11/25 V. 07/11/25

Director editorial: Fulvio G. Santarelli
Jefa de Redacción: Yamila Cagliero
Coordinadora editorial Diario La Ley: Marlene Slattery
Redactora de análisis jurisprudencial: Gisela Cosenza Salort
Diagramador: Guillermo Sobre Casas
Correctores: Manuel Díaz
María Alejandra Mayoral

PROPIEDAD DE LA LEY S.A.E. e I.

Administración, Comercialización y Redacción: Tucumán 1471 (CP 1050 AAC)
Bs. As. República Argentina
Impreso en La Ley, Rivadavia 130, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires.



Thomsonreutersley



linkedin.com/showcase/thomson-reuters-argentina-legal/



TRLA Ley



thomsonreuters.com.ar/es/soluciones-legales/blog-legal.html



Centro de atención al cliente:
0810-266-4444